Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

- MINUTA -

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL-RJ

Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC/CENTRAL-RJ

Índice

LIVRO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA FUNÇÃO SOCIAL DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CENTRAL-RJ

CAPÍTULO II
DO GLOSSÁRIO DE TERMOS E EXPRESSÕES TÉCNICAS

LIVRO II
DAS LICITAÇÕES E DOS CONTRATOS

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES DE CARÁTER GERAL SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Seção I
Dos Documentos para Contratações

Seção II
Das Condições de Participação em Licitações e Contratações

Subseção I
Da Participação de Sociedade Cooperativa

Subseção II
Da Participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Subseção III
Da Participação em Consórcio

CAPÍTULO IV
DAS LICITAÇÕES
Seção I
Dos Objetos de Licitação
Subseção I
Das Aquisições de Bens
Subseção II
Da Contratação de Obras e Serviços
Subseção III
Da Alienação de Bens
Subseção IV
Dos Serviços de Publicidade
Subseção V
Das Autorizações de Uso, Concessões de Uso e Permissões de Uso de Bens
Seção II
Dos Regimes de Execução
Seção III
Dos Critérios de Julgamento das Propostas
Subseção I
Do Critério de Julgamento por Menor Preço
Subseção II
Do Critério de Julgamento por Maior Desconto;
Subseção III
Do Critério de Julgamento pela Melhor Combinação de Técnica e Preço
Subseção IV
Dos Critérios de Julgamento das Propostas pela Melhor Técnica e pelo Melhor Conteúdo Artístico
Subseção V
Do Critério de Julgamento das Propostas pela Maior Oferta de Preço
Subseção VI
Do Critério de Julgamento das Propostas pelo Maior Retorno Econômico
Subseção VII
Do Critério de Julgamento das Propostas pela Melhor Destinação de Bens Alienados
Seção IV
Da Documentação de Habilitação
Subseção I

Da Documentação de Habilitação Jurídica
Subseção II
Da Documentação de Qualificação Técnica
Subseção III
Da Documentação de Capacidade Econômico-financeira
Subseção IV
Da Documentação de Regularidade Fiscal, Trabalhista e Social
Sessão V
Das Fases da Licitação
Subseção I
Da Fase de Preparação
Item 1
Do Estudo Técnico Preliminar – ETP – e seus Anexos
Item 2
Do Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo
Subitem 1
Do Anteprojeto
Subitem 2
Do Projeto Básico
Subitem 3
Do Projeto Executivo
Item 3
Do Orçamento Estimado para as Licitações e Contratações
Subitem 1
Do Orçamento Estimado para Obras e Serviços de Engenharia
Subitem 2
Do Orçamento Estimado Sigiloso
Item 4
Dos Editais
Item 5
Das Declarações de Conformidade
Item 6
Dos Termos de Contrato
Item 7
Do Acordo de Nível de Serviço – ANS

Item 8
Da Matriz de Alocação de Risco
Item 9
Das Infrações Administrativas e Sanções
Subseção II
Da Análise e Aprovação pela ASSJUR/CENTRAL-RJ
Subseção III
Da Fase de Publicação da Licitação
Subseção IV
Dos Pedidos de Esclarecimento e da Impugnação ao Edital
Subseção V
Das Sessões Públicas das Licitações
Subseção VI
Da Fase de Apresentação de Propostas e de Lances
Item 1
Dos Modos de Disputa
Subitem 1
Do Modo de Disputa Aberto
Subitem 2
Do Modo de Disputa Fechado
Subitem 3
Do Modo de Disputa Combinado
Subseção VII
Da Fase de Verificação de Efetividade das Propostas e dos Lances
Subseção VIII
Da Fase de Julgamento das Propostas
Subseção IX
Da Fase de Negociação
Subseção X
Da Fase de Habilitação
Subseção XI
Da Fase de Recursos
Subseção XII
Da Homologação, Revogação ou Anulação da Licitação
Subseção XIII
Da Condução das Licitações

CAPÍTULO V

DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Seção I

Da Pré-qualificação Permanente de Interessados, Bens e Serviços

Seção II

Do Cadastramento de Interessados em Fornecer Bens e Prestar Serviços

Seção III

Do Sistema de Registro de Preços – SRP

Subseção I

Da Adesão a Ata de Registro de Preços

Sessão IV

Do Catálogo Eletrônico de Padronização de Bens, Serviços e Obras

Sessão V

Do Procedimento de Manifestação de Interesse Privado - PMIP

Sessão VI

Do Credenciamento

CAPÍTULO VI

DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Sessão I

Da Inaplicabilidade do Dever de Licitar

Sessão II

Da Dispensa de Licitação

Sessão III

Da Inexigibilidade de Licitação

CAPÍTULO VII

DOS CONTRATOS

Seção I

Das Disposições Gerais

Seção II

Das Cláusulas Necessárias dos Termos de Contrato

Seção III

Da Formalização dos Contratos

Seção IV

Da Garantia de Execução do Contrato

Seção V

Do Prazo de Vigência dos Contratos

Seção VI
Da Renovação/Prorrogação do Prazo de Vigência dos Contratos
Seção VII
Da Alteração dos Contratos
Subseção I
Das Alterações para Manter o Equilíbrio Econômico-financeiro do Contrato
Item 1
Do Reajuste dos Preços do Contrato
_
Item 2
Da Repactuação do Contrato
_
Item 3
Da Revisão do Contrato
Seção VIII
Das Responsabilidades do Contratado
Seção IX
Dos Vícios e Defeitos ou Incorreções
Seção X
Da Subcontratação
Seção XI
Da Cessão do Contrato
Seção XII
Da Gestão e Fiscalização dos Contratos
Seção XIII
Do Recebimento do Objeto do Contrato
Seção XIV
Dos Pagamentos do Objeto Executado
Seção XV
Da Extinção de Contrato
Seção XVI
Da Rescisão de Contrato
Seção XVII
Da Matriz de Alocação de Riscos
LIVRO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO VIII

DA FISCALIZAÇÃO PELO ESTADO E PELA SOCIEDADE
CAPÍTULO IX
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

LIVRO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA FUNÇÃO SOCIAL DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CENTRAL-RJ -

Art. 1 A **CENTRAL-RJ** tem a **Função Social** de realização do **Interesse Coletivo** expresso no instrumento de autorização legal para a sua criação.

Art. 2 A realização do **Interesse Coletivo** de que trata este artigo deverá ser orientada para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pela **CENTRAL-RJ**, bem como para o seguinte:

I - Ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos **Produtos** e **Serviços** da **CENTRAL-RJ**; e

II - Desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para produção e oferta de **Produtos** e **Serviços** da **CENTRAL-RJ**, sempre de maneira economicamente justificada.

Art. 3 A **CENTRAL-RJ** deverá, nos termos da Lei, adotar práticas de **Sustentabilidade Ambiental** e de **Responsabilidade Social Corporativa** compatíveis com o mercado em que atua.

Art. 4 A **CENTRAL-RJ** poderá celebrar **Convênio** ou **Contrato de Patrocínio** com pessoa física ou com pessoa jurídica para promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua marca, observando-se, no que couber, as normas de **Licitações** e **Contratos** deste Regulamento Interno de licitações e Contratos – **RILC CENTRAL-RJ**.

Art. 5 Este Regulamento dispõe sobre as **Licitações** e **Contratos** no âmbito da Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística - **CENTRAL-RJ**, Empresa Pública vinculada à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 40 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

§1º A s **Licitações** e **Contratos** da **CENTRAL-RJ** devem ser regidos pelo Título II da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, somente em casos específicos previstos neste Regulamento, pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, pelo Decreto Estadual nº 46.188, de 06 de dezembro de 2017, e pelas Legislações que regulamentam sobre **Licitações** e **Contratos** no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no que couber, tais como os Decretos nº 40.500, de 1º de janeiro de 2007, 42.063, de 06 outubro de 2009, 46.730 de 09 de agosto de 2019, 48.650, de 23 de agosto de 2023, 48.816, de 24 de novembro de 2023, 48.817, de novembro de 2023, 48.929, de 25 de janeiro de 2024, 48.778, de 30 de outubro de 2023, 48.820, de 27 de novembro de 2023, 48.865, de 26 de dezembro de 2023, 48.843, de 13 de dezembro de 2023, 48.979, de 27 de fevereiro de 2024, 48.995, de 05 de março de 2024, 49.143, de 12 de junho de 2024, 49.193, de 11 de julho de 2024, e por este Regulamento.

§2º O estabelecido neste RILC deverá ser considerado automaticamente alterado ou revogado, a contar da validade da Legislação que altere ou substitua, no que couber, os dispositivos legais susomencionados, bem como os demais mencionadas ao longo deste Regulamento.

Art. 6 Permanecem regidos pela legislação anterior as **Licitações** e **Contratos** iniciados ou celebrados até a entrada em vigor do presente Regulamento.

Art. 7 A **CENTRAL-RJ** tem compromisso permanente com a Ética, a Integridade e a Transparência na condução de seus negócios, com tolerância zero a qualquer tipo de desvio de conduta, em especial à fraude, à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, cultivando a credibilidade junto aos seus públicos de interesse.

Art. 8 O s **Interessados** em iniciar ou manter relacionamento com a **CENTRAL-RJ** nos termos deste Regulamento devem assumir o compromisso de cumprir as leis anticorrupção e as políticas, procedimentos e regras de integridade aplicáveis, incluindo, sem limitação, o **Código de Conduta Ética e Integridade da CENTRAL-RJ**.

Art. 9 Os **Interessados** em iniciar e manter relacionamento com a **CENTRAL-RJ** serão submetidas a diligências apropriadas, à luz dos regulamentos aplicáveis, sendo-lhes atribuído grau de risco de integridade baixo, médio ou alto.

§1º O s **Interessados** às quais seja atribuído grau de risco de integridade alto não poderão participar de procedimentos de Contratação com a **CENTRAL-RJ**, salvo exceções previstas em Normas Internas desta Companhia.

§2º O procedimento de avaliação de integridade e as exceções previstas no parágrafo anterior estarão disponíveis no sítio eletrônico da **CENTRAL-RJ**.

CAPÍTULO II
DO GLOSSÁRIO DE TERMOS E EXPRESSÕES TÉCNICAS

Art. 10 Para os fins deste Regulamento e dos documentos utilizados nas **Contratações** da **CENTRAL-RJ** considera-se:

I - **Acordo de Nível de Serviço – ANS**[i]: o estabelecimento de níveis mínimos de serviço a serem prestados pelos Contratados, através da utilização de indicadores que permitam a mensuração de resultados, preferencialmente pela utilização de ferramenta informatizada, que possibilite à **CENTRAL-RJ** verificar se os resultados contratados foram realizados nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados efetivamente obtidos;

II - **Adjudicação**: ato pelo qual é atribuído o **Objeto** da **Licitação** ou da **Contratação Direta** ao **Licitante** ou **Proponente Vencedor**;

III - **Agente de Contratação**[ii]: **Agente Público** responsável por tomar decisões, acompanhar o trâmite, dar impulso e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento da **Contratação**, até a **Homologação**;

IV - **Agente Público**[iii]: indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da Administração Pública;

V - **Alienação**: tipo de **Objeto de Contratação**; toda transferência de domínio de **Bens** a terceiros; pode ser onerosa ou gratuita;

VI - **Anteprojeto de Engenharia**: peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do **Projeto Básico**, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:

a) Demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de **Serviço** desejado;

b) Condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega;

c) Estética do Projeto Arquitetônico;

d) Parâmetros de adequação ao interesse da **CENTRAL-RJ**, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade;

e) Concepção da **Obra** ou do **Serviço de Engenharia**;

f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada;

g) Levantamento topográfico e cadastral;

h) Pareceres de sondagem;

i) Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, para estabelecer padrões mínimos para a **Contratação**.

VII - **Apostila**[iv], **Apostilamento** – anotação ou registro administrativo de modificações contratuais que não alteram a essência da avença ou que não modifiquem as bases contratuais, tais como:

a) da variação do valor contratual para fazer face ao **Reajuste de Custos e Preços** previsto no próprio **Contrato**;

b) das atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das **Condições de Pagamento** nele previstas; ou

c) do empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido.

VIII - **Aquisição** – tipo de **Objeto de Contratação**; toda aquisição remunerada de **Bem** para **Fornecimento** de uma só vez ou parceladamente; anteriormente, Compra;

IX - **Área de Contratação**[v]: unidade administrativa com competência para planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relacionadas aos processos de **Contratação**;

X - **Arrematante – Licitante** que apresentou a menor Proposta/Lance em **Licitações** com Etapa de Lances; corresponde ao **Licitante** que apresentou a Melhor Proposta, em **Licitações** sem Etapa de Lances;

XI - **Ata de Registro de Preços – ATA RP**[vi]: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futuras Contratações, no qual são registrados o Objeto, os preços, os Interessados Registrados, os órgãos ou entidades participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no Edital da Licitação, no Aviso ou Instrumento da Contratação Direta e nas Propostas apresentadas;

XII - **Autoridade Competente**: autoridade detentora de competência estatutária ou de limite de competência para a prática de determinado ato; **Agente Público** com poder decisório para realizar os atos e autorizações que lhe cabem, conforme estabelecido neste Regulamento, em delegação ou na estrutura administrativa;

XIII - **Autorização de Uso**[vii]: tipo de **Objeto de Contratação**; é o instrumento pelo qual a **CENTRAL-RJ** autoriza o particular a utilizar Bem Público por prazo determinado, no prazo máximo de cinco anos, prorrogável por igual período, sem transferir a sua titularidade, em casos específicos e de Interesse Público, como eventos culturais ou esportivos, obras públicas, entre outros;

XIV - **Bem**: qualquer **Bem**, seja de Consumo ou de Produção; material; equipamento;

XV - **Bem Comum**: aquele cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo **Termo de Referência**, por meio de especificações usuais do mercado;

XVI - **Bem de Consumo**[viii]: **Bem**, material, que atenda a, pelo menos, um dos critérios a seguir:

a) Durabilidade: quando, em uso normal, perde ou tem reduzidas assuas condições de funcionamento, no prazo máximo de 2 (dois) anos;

b) Fragilidade: possui estrutura sujeita a modificação, por ser quebradiço ou deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e ou perda de sua identidade;

c) Perecibilidade: quando sujeito a modificações químicas ou físicas, deteriora-se ou perde suas características normais de uso;

d) Incorporabilidade: quando destinado à incorporação a outro **Bem**, não podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal; ou

e) Transformabilidade: quando adquirido para fins de transformação.

XVII - **Bem de Produção**: **Bem** que são aproveitados como recursos para produzir outros **Bens**;

XVIII - **Bem Móvel**[ix]: **Bem** suscetível de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômica e social, que não seja adquirido para consumo imediato ou para distribuição gratuita e que não se enquadrem em nenhum dos seguintes parâmetros:

a) Durabilidade: quando o bem, em uso normal, perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento, no prazo máximo de 2 (dois) anos;

b) Fragilidade: quando sua estrutura está sujeita à modificação por ser quebradiço ou deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade;

c) Perecibilidade: quando sujeito a modificações químicas ou físicas ou que se deteriora ou perde sua característica normal de uso;

d) Incorporabilidade: quando destinado à incorporação a outro bem, não podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal; ou

e) Transformabilidade: quando adquirido para fim de transformação.

XIX - **Bonificações e Despesas Indiretas - BDI**: percentual incidente sobre os custos diretos, calculado de forma a espelhar os custos indiretos e o lucro do Contratado, nos Projetos, **Obras** e **Serviços** pertinentes a Construção Civil;

XX - **Cadastramento de Interessados (Fornecedores**, **Prestadores de Serviços e Executores de Obras)**: **Procedimento Auxiliar das Licitações** que consiste no registro prévio de **Interessados**, a fim de otimizar sua **Habilitação** em **Licitações** e **Contratações Diretas**;

XXI - **Cadastro de Reserva**: registro, em forma de Anexo à **ATA RP**, dos Proponentes que aceitarem cotar os **Bens** ou **Serviços** em preços iguais aos do **Proponente Vencedor** do **RP**, observada a ordem de classificação, e dos Proponentes que mantiverem sua proposta original, tendo por fim a continuidade da **Execução do Objeto** contratado nas hipóteses previstas neste Regulamento;

XXII - **Catálogo Eletrônico de Padronização dos Objetos**: **Procedimento Auxiliar das Licitações** consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a **Padronização dos Objetos**;

XXIII - **Caução**: pagamento parcial inicial em **Licitações** com **Critério de Julgamento das Propostas pela Maior Oferta de Preço**; equivalente a Garantia de Proposta;

XXIV - **Certificado de Pré-qualificação**: documento resultante da **Pré-qualificação Permanente de Interessados, Bens e Serviços** em que, previamente, se habilita Interessados em contratar com a **CENTRAL-RJ**, ou se padroniza as Especificações Técnicas de Bens e Serviços de interesse da **CENTRAL-RJ**;

XXV - **Certificado de Registro Cadastral**: documento resultante do **Cadastramento de Interessados**;

XXVI - **Cessão de Contrato**: transferência, total ou parcial, dos direitos e/ou obrigações de um **Contrato**, de um Contratado para outro; envolve três partes: o Cedente (quem transfere), o Cessionário (quem recebe) e o Cedido (a parte original do **Contrato**);

XXVII - ***Checklist***[x]: lista de verificação da **Fase Preparatória das Contratações**, item obrigatório da instrução processual e deve ser juntada aos autos previamente à remessa para análise da ASSJUR/**CENTRAL-RJ**.

XXVIII - **Comissão de Gestão e Fiscalização de Contrato**[xi]: conjunto de **Agentes Públicos**, nomeados pelo Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ** por Portaria, com a função de receber, examinar e verificar o cumprimento, pelo Contratado, das obrigações estabelecidas em **Contrato**;

XXIX - **Comissão Especial de Licitação**: **Comissão de Licitação** designada para uma **Licitação** ou um **Objeto** específico;

XXX - **Comissão de Licitação**: comissão composta de pelo menos 03 (três) integrantes, preferencialmente **Agentes de Contratação**, conforme formalmente designados, com a função, dentre outras, de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às **Licitações**;

XXXI - **Concessão de Uso**[xii]: tipo de **Objeto de Contratação**; é o instrumento pelo qual a **CENTRAL-RJ** transfere ao particular a titularidade do Bem Público, por prazo determinado, pelo prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos, prorrogável por igual período, para que este o explore ou utilize de acordo com as condições protegidas em **Contrato**.

XXXII - **Comissão Técnica**: colegiado auxiliar à **Comissão de Licitações,** composto pela Área Técnica relativa ao **Objeto** em **Licitação**, com o objetivo de julgar as Propostas Técnicas em **Licitações** pelos **Critérios de Julgamento** por **Melhor Técnica** ou **Melhor Combinação de Técnica e Preço**;

XXXIII - **Consórcio**: Compromisso de colaboração entre **Interessados**, mediante o qual os Consorciados conjugam esforços no sentido de viabilizar um determinado empreendimento;

XXXIV - **Contratação**: de forma geral, engloba a **Contratação** de todos os **Objetos**; especificamente, se refere a **Contratação de Serviços**, inclusive **Serviço de Engenharia**, e de **Obra**;

XXXV - **Contratação Eletrônica**: **Contratação** realizada através do **Sistema Eletrônico de Contratações** adotado pela **CENTRAL-RJ**;

XXXVI - **Contratação Integrada**: **Regime de Contratação** que envolve a elaboração e o desenvolvimento dos **Projetos Básico** e **Executivo**, a **Execução de Obras** e **Serviços de Engenharia**, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do **Objeto**;

XXXVII - **Contratação Semi-integrada**: **Regime de Contratação** que envolve a elaboração e o desenvolvimento do **Projeto Executivo**, a **Execução de Obras** e **Serviços de Engenharia**, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do **Objeto**;

XXXVIII - **Contrato**: compromisso firmado com terceiros visando atender a alguma necessidade da **CENTRAL-RJ** que não pode ser suprida internamente;

XXXIX - **Contrato de Eficiência**: consiste num **Contrato** administrativo bilateral por meio do qual um particular assume a obrigação de propiciar a redução de despesas correntes da **CENTRAL-RJ**, por meio da **Execução de Serviços**, **Obras** e **Fornecimento**s e da introdução de práticas de racionalização do consumo da **CENTRAL-RJ**, sendo a ele assegurada remuneração proporcional à redução de custos obtida;

XL - **Contrato de Patrocínio**: negócio jurídico bilateral atípico, por meio do qual uma das **Partes**, o **Patrocinado**, obriga-se a veicular o nome da **CENTRAL-RJ**, a **Patrocinadora**, em determinado Evento ou Projeto que promoverá, para atender a objetivos culturais, esportivos, educacionais, sociais ou de inovações tecnológicas, mediante retribuição pecuniária (apoio financeiro) ou entrega de Bens ou Serviços;

XLI - **Convênio**: forma de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração;

XLII - **Credenciamento de Interessados para Futuros Contratos**: Procedimento a ser adotado quando a demanda administrativa não pode ser atendida com a **Contratação** de número certo de particulares, ou seja, quando a **Contratação** exige o maior número possível de **Interessados** aptos a atender seu **Objeto**. Nesse caso, quanto mais Credenciados melhor será o atendimento ao interesse envolvido e não caberá falar em **Licitação**.

XLIII - **Documentação de Habilitação**: documento em que a **Equipe de Planejamento da Contratação** define os requisitos que deverão ser exigidos dos interessados em licitar e contratar com a **CENTRAL-RJ**, elaborado por ocasião do **ETP**, do qual passa a fazer parte integrante como Anexo, seguindo como tal pelo **TR** e pelas **Minutas de Edital** e de **Contrato**;

XLIV - **Edital**: documento pelo qual a **CENTRAL-RJ** regula a **Licitação** a ser realizada, divulga o **Objeto** e a minuta de **Contrato**, bem como estabelece todas as **Condições de Participação** e os **Critérios de Julgamento das Propostas** adotado, dentre outros;

XLV - **Empreitada Integral**: **Regime de Contratação** de empreendimento em sua integralidade, com todas as etapas de **Obras**, **Serviços** e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do Contratado até a sua entrega à **CENTRAL-RJ** em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para as quais foi contratada;

XLVI - **Empreitada por Preço Global**: **Regime de Contratação** por preço certo e total;

XLVII - **Empreitada por Preço Unitário**: **Regime de Contratação** por preço certo de unidades determinadas;

XLVIII - **Equipe de Apoio**[xiii]: auxilia o **Agente de Contratação** ou a **Comissão de Contratação** no cumprimento de suas atribuições;

XLIX - **Equipe de Planejamento da Contratação**[xiv]: composta por Empregados dos **Setores Demandante**, **Técnico e Administrativo**, que reúnem as competências necessárias à execução da Etapa de Planejamento da Contratação, com conhecimentos sobre aspectos técnicos-operacionais e de uso do **Objeto**, **Licitações** e **Contratos**, dentre outros;

L - **Estudo Técnico Preliminar – ETP**[xv]: documento obrigatório, constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma **Contratação**, e que evidencia o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, servindo de base à elaboração do **Anteprojeto de Engenharia**, do **Termo de Referência** ou do **Projeto Básico**, de modo a permitir a avaliação pela Autoridade Competente acerca da viabilidade técnica e econômica da **Contratação**;

LI - **Fase de Planejamento**[xvi]: realizada em conjunto com as Áreas Demandantes de **Aquisições** e **Serviços**, trata do Planejamento Geral das **Contratações** a serem realizadas pela **CENTRAL-RJ**, incluindo sua previsão nos instrumentos de governança:

LII - **Fase de Avaliação**: concomitante à **Execução do Objeto**, serão levantados os dados necessários para constatar se o mesmo está sendo entregue conforme especificado, atendendo a demanda que originou a **Contratação**.

LIII - **Fase de Gestão e Fiscalização de Contrato**: realizada pelo **Gestor e Fiscal do Contrato** ou pelas **Comissões de Gestão e Fiscalização de Contrato**;

LIV - **Fase de Seleção do Fornecedor**: **Fase** em que é selecionada a melhor proposta de acordo com as regras definidas para a **Contratação**;

LV - **Fase Preparatória**[xvii]: **Fase** na qual são definidos os principais elementos da futura **Contratação**, com a elaboração dos documentos necessários para sua efetivação, tais como o **Estudo Técnico Preliminar**, o **Mapa de Gerenciamento de Riscos**, o **Termo de Referência** ou **Projeto Básico**, o **Projeto Executivo**, quando necessário, a **Pesquisa de Preços** e a **Minuta de Edital e do Contrato**, dentre outros;

LVI - **Fiscal**, **Fiscalização de Contrato**[xviii]: Empregado(s) designado(s), responsável(is) pelo acompanhamento dos aspectos técnicos e administrativos, com o objetivo de avaliar a execução do **Objeto** nos moldes contratados;

LVII - **Fracionamento de Despesa**: vício que se caracteriza pela divisão do **Objeto** objetivando a não realização obrigatória de **Licitação**;

LVIII - **Garantia de Execução do Contrato**[xix]: garantia a ser apresentada na assinatura de **Contrato** por parte do **Adjudicatário** ou **Proponente** na **Contratação Direta**;

LIX - **Garantia Técnica**: é a Garantia que envolve a Manutenção e Assistência Técnica, podendo incluir mão de obra e materiais necessários ao ininterrupto funcionamento do **Objeto**.

LX - **Gestor do Contrato**[xx]: Empregado responsável pela coordenação das atividades relacionadas ao **Acompanhamento**, **Fiscalização** e **Execução do Contrato**;

LXI - **Homologação**: ato administrativo por meio do qual o Diretor-Presidente da **CENTRAL-RJ**[xxi] declara que a **Licitação** foi válida e atingiu resultado conveniente, sendo todos os atos administrativos praticados perfeitos, destituídos de defeitos e compatíveis com a realização dos interesses da **CENTRAL-RJ**;

LXII - **Intenção de Registro de Preços - IRP**[xxii]: instrumento de planejamento que dá publicidade ao procedimento para **Registro de Preços**, através do qual o Órgão ou Entidade Gerenciador(a) possibilita a participação de outros órgãos ou entidades, **Interessados** em contratar o mesmo **Objeto**, na respectiva **ATA SRP**;

LXIII - **Interessado**[xxiii] – pessoa física ou jurídica interessada inicialmente em realizar **Contratação** com a **CENTRAL-RJ**, seja por **Licitação** ou **Contratação Direta**; confirmado o interesse, passa sucessivamente e conforme o caso, a **Proponente**, **Licitante**, **Licitante Vencedor**, **Arrematante**, **Adjudicatário**, **Contratado**, **Subcontratado**.

LXIV - **Interesse Público**: é o Princípio que deve preponderar sobre todos os demais, desde a elaboração dos **DOD** até a **Execução do Contrato**.

LXV - **Lance**: **Proposta de Preço** feita em **Licitação** com Etapa de Disputa de Preço por Lances, seja na forma Eletrônica, preferencial, ou Presencial;

LXVI - **Licitação**: procedimento formal em que se convocam, mediante condições estabelecidas em **Edital**, **Interessados** para a apresentação de Propostas para o oferecimento de **Objetos** de interesse da **CENTRAL-RJ**;

LXVII - **Licitação Art. 51-LF13.303/2016**: Modalidade de **Licitação** disciplinada pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016;

LXVIII - **Licitação por PREGÃO**: Modalidade de **Licitação** criada pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, disciplinada atualmente pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e por Regulamentos Estaduais;

LXIX - **Procedimento de Manifestação de Interesse Privado - PMID**[xxiv]: **Procedimento Auxiliar de Licitação** que se destina à obtenção de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras, elaboradas por pessoa física ou jurídica de direito privado, que contribuam com questões de relevância pública;

LXX - **Mapa de Gerenciamento de Risco**: documento que materializa a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso das **Contratações** e da **Execução do Contrato** e propõe controles capazes de mitigar as possibilidades ou os efeitos da sua ocorrência;

LXXI - **Matriz de Alocação de Riscos**: Cláusula Contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as **Partes** e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do **Contrato**, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à **Contratação**;

LXXII - **Modalidades de Licitação**: a forma como é processada uma **Licitação**; para fins deste Regulamento há a **Licitação** de que trata o art. 51 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, **Licitação Art.51-LF13.303/2016**, e a equivalente à denominada **PREGÃO**, atualmente disciplinada pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e Regulamentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro;

LXXIII - **Modos de Disputa de Licitação**: modos em que deverá ocorrer a Etapa Competitiva das **Licitações**, conforme o caso, podendo ser **Aberto**, **Fechado** ou **Combinado**.

LXXIV - **Notória Especialização**: condição em que pessoa física ou jurídica, cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do **Objeto**.

LXXV - **Objeto**[xxv]: deve corresponder à **Solução** escolhida no **ETP** para atender a alguma necessidade da **CENTRAL-RJ**; de forma geral, corresponde a **Aquisição de Bem – Contratação de Fornecimento de Bem**; a **Locação de Bem**; a **Alienação de Bem**; a **Contratação de Serviço**, inclusive **Serviço de Engenharia – Contratação de Prestação de Serviço**; a **Contratação de Obra – Contratação de Execução de Obra**; e a **Autorização de Uso**, a **Concessão de Uso** e a **Permissão de Uso de Bem**; **Objeto da Contratação**; **Objeto do TR**; **Objeto da Licitação**; **Objeto da Contratação Direta**; **Objeto do Contrato**;

LXXVI - **Objeto de Grande Vulto**[xxvi]: **Objeto** cujo valor estimado supera R$239.624.058,14 (duzentos e trinta e nove milhões seiscentos e vinte e quatro mil cinquenta e oito reais e quatorze centavos);

LXXVII - **Objeto de Alta Complexidade Técnica**[xxvii]: **Objeto** que envolve alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a sua execução ou que possa comprometer a continuidade da **Prestação de Serviços Públicos** essenciais.

LXXVIII - **Obra**: tipo de **Objeto de Contratação**; ação de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um **Bem**, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de profissionais habilitados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA (Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966) ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU (Lei Federal n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010), conforme:

a) Ampliar: produzir aumento na área construída de uma edificação ou de quaisquer dimensões de uma **Obra** que já exista;

b) Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma **Obra** nova;

c) Fabricar: produzir ou transformar **Bens de Consumo** ou **Bens de Produção** por meio de processos industriais ou de manufatura;

d) Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com que a **Obra** retome suas características anteriores abrangendo um conjunto de **Serviços**;

e) Reformar: consiste em alterar as características de partes de uma **Obra** ou de seu todo, desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a função de sua utilização atual.

LXXIX - **Orçamento Estimado Preliminar do Objeto**: Anexo ao **ETP**, em que a **Equipe de Planejamento da Contratação**, na Pesquisa de Mercado, apura e indica à **Autoridade Competente** o **Orçamento Preliminar do Objeto**, para autorização do processamento da **Contratação**;

LXXX - **Orçamento Estimado do Objeto**: documento decorrente da **Pesquisa de Preços** elaborada com base no Decreto Estadual nº 48.816/2023, contendo os valores unitários e totais do **Objeto**, que serão utilizados para o **Julgamento das Propostas de Preços** e como base para a elaboração do **Cronograma Físico-financeiro** do **Objeto.**

LXXXI - **Ordem de Fornecimento/Serviço**: documento que define o início e as condições para a **Execução do Contrato**;

LXXXII - **Órgão ou Entidade Aderente ao RP**[xxviii] **-** Órgão ou Entidade não Participante do **RP** que adere à **ATA RP**, nas condições nela estipulada; Carona;

LXXXIII - **Órgão ou Entidade Gerenciador(a) do RP**[xxix]: órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para **Registro de Preços - RP**;

LXXXIV - **Órgão ou Entidade Participante do RP**[xxx]: órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais para **Registro de Preços - RP** e integra a Ata dele decorrente – **ATA RP**;

LXXXV - **Órgão ou Entidade não Participante do RP**[xxxi]: órgão ou entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais para **Registro de Preços -RP** e não integra a Ata dele decorrente – **ATA RP**;

LXXXVI - Permissão de Uso[xxxii]: tipo de **Objeto de Contratação**; é o instrumento pelo qual a CENTRAL-RJ autoriza o particular a utilizar ou explorar o Bem Público por prazo determinado, no máximo de cinco anos, prorrogável por igual período, sem transferir a sua titularidade;

LXXXVII - Pregoeiro[xxxiii]: **Agente de Contratação** responsável pela condução das **Licitações** na Modalidade **Pregão**;

LXXXVIII - Pré-qualificação Permanente de Interessados, Bens e Serviços[xxxiv]: **Procedimento Auxiliar de Licitação** destinado a identificar:

a) Interessados que reúnam condições de **Qualificação Técnica** exigidas para o **Objeto**, nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos;

b) Bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade estabelecidas pela **CENTRAL-RJ**.

LXXXIX - Proponente: **Interessado** que apresenta Proposta para **Contratação**, tanto na Etapa de **Pesquisa de Preços** quanto em **Contratação Direta**; de forma geral, pessoa física ou jurídica que apresenta proposta referente a algum **Objeto**;

XC - Reajuste de Custos e Preços do Contrato: um dos instrumentos para manter o **Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato** diante de variação de preços e custos que sejam normais e previsíveis, relacionadas com o fluxo normal da economia e com o processo inflacionário;

XCI - Regime de Adiantamento: consiste na disponibilização a **Agente Público** vinculado à **CENTRAL-RJ**, devidamente credenciado, de quantia determinável em moeda corrente, sempre precedida de empenho na cotação própria, nos casos de **Despesas Eventuais de Gabinete**, **Pequenas Despesa de Pronta Entrega e Pronto Pagamento** e **Despesas Extraordinárias** ou **Urgentes**, não sujeita a **Licitação**;

XCII - Repactuação de Custos do Contrato: um dos instrumentos para manter o **Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato**, destinado aos **Contratos de Terceirização de Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão De Obra**;

XCIII - Revisão do Contrato: um dos instrumentos para manter o **Equilíbrio Econômico-financeiro do Contrato** diante de variação de preços e custos decorrentes de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis, e desde que se configure álea econômica extraordinária e extracontratual, sem a necessidade de periodicidade mínima;

XCIV - Parcelamento do Objeto: análise relativa à divisão do **Objeto** em itens ou lotes, sempre que isso incorrer em potencial aumento da competitividade sem afetar negativamente os aspectos técnicos, com economia de escala preservada;

XCV - Pesquisa de Mercado: atividade em que se pesquisa as alternativas de soluções para as necessidades da **CENTRAL-RJ** e as condições gerais para a sua **Contratação**, tais como: Prazo de Entrega/Execução, Unidade de Fornecimento/Execução, Prazo de Garantias, Índice Setorial para Reajuste de Preços, dentre outros, conforme o **Objeto**;

XCVI - Pesquisa de Preços: atividade para a elaboração do **Orçamento Estimado do Objeto**, a ser realizada com base no Decreto Estadual nº 48.816, de 24 de novembro de 2023, e no Decreto Estadual nº 48.929, de 25 de janeiro de 2024, no que couber;

XCVII - **Plano de Contratações Anual - PCA**[xxxv]: instrumento de governança e planejamento, que, considerando as necessidades, metas e objetivos institucionais de uma organização, consolida a previsão de suas **Contratações** para um exercício subsequente;

XCVIII - **Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PEDTIC**[xxxvi]: instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC, com o objetivo de atender às necessidades finalísticas do órgão ou entidade para um determinado período;

XCIX - **Pequenas Despesa de Pronta Entrega e Pronto Pagamento**: são aquelas que, em **Bens** e **Serviços**, limitam-se à importância de até R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), para pagamento à vista ou no prazo de aplicação do **Adiantamento**;

C - **Preposto**: Representante do Contratado perante a **CENTRAL-RJ**;

CI - **Projeto Básico**: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar perfeitamente a **Obra** ou o complexo de **Obras** ou de **Serviços** objeto da **Licitação**, elaborado com base nas indicações dos **ETP**, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da **Obra** e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da **Obra** e a identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as etapas de elaboração do **Projeto Executivo** e de realização das **Obras** e montagem;

c) Identificação dos tipos de **Serviços** a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à **Obra**, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a **Obra**, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) Subsídios para montagem do plano de **Licitação** e gestão da **Obra**, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de **Fiscalização** e outros dados necessários em cada caso;

CII - **Projeto Executivo**: conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da **Obra**, de acordo com as normas técnicas pertinentes;

CIII - **Serviço Comum**[xxxvii] – aquele, inclusive de **Engenharia**, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo **Termo de Referência**, por meio de especificações usuais no mercado;

CIV - Serviço Contínuo[xxxviii] **-** serviços auxiliares, prestados por terceiros, necessários ao desempenho das atribuições da **CENTRAL-RJ**, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades e cuja **Contratação** deva ser por mais de um exercício financeiros, tais como:

a) limpeza e conservação;

b) vigilância armada e desarmada;

c) serviços de transporte;

d) locação, manutenção e/ou assistência técnica de máquinas e equipamentos de escritório, inclusive copiadoras e/ou duplicadoras;

e) operação de elevadores e de centrais telefônicas;

f) manutenção e/ou operação de sistemas e/ou equipamentos operacionais;

g) manutenção de edificações;

h) serviços de outras naturezas, desde que executados de forma continuada e não vinculados à atividade fim.

CV - **Serviço de Engenharia**: toda atividade que necessite da participação e acompanhamento de profissional habilitado conforme disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, tais como consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, demolir, bem como as atividades profissionais referentes aos **Serviços Técnicos Profissionais Especializados** de projetos e planejamentos, estudos técnicos, pareceres, perícias, avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, **Fiscalização**, supervisão ou gerenciamento, conceituando-se:

a) Adaptar: transformar instalação, equipamento ou dispositivo para uso diferente daquele originalmente proposto, considerando-se reforma quando se tratar de alteração visando adaptar **Obras**;

b) Consertar: colocar em bom estado de uso ou funcionamento o objeto danificado; corrigir defeito ou falha;

c) Conservar: conjunto de operações visando preservar ou manter em bom estado, fazer durar, guardar adequadamente, permanecer ou continuar nas condições de conforto e segurança previsto no projeto;

d) Demolir: ato de pôr abaixo, desmanchar, destruir ou desfazer **Obra** ou suas partes;

e) Instalar: atividade de colocar ou dispor convenientemente peças, equipamentos, acessórios ou sistemas, em determinada **Obra** ou **Serviço**;

f) Manter: preservar aparelhos, máquinas, equipamentos e **Obras** em bom estado de operação, assegurando sua plena funcionalidade;

g) Montar: arranjar ou dispor ordenadamente peças ou mecanismos, de modo a compor um todo a funcionar, considerando-se fabricação se a montagem for do todo;

h) Operar: fazer funcionar **Obras**, equipamentos ou mecanismos para produzir certos efeitos ou produtos;

i) Reparar: fazer que a peça, ou parte dela, retome suas características anteriores. Nas edificações define-se como um serviço em partes da mesma, diferenciando-se de recuperar;

j) Transportar: conduzir, de um ponto a outro, cargas cujas condições de manuseio ou segurança obriguem a adoção de técnicas ou conhecimentos de Engenharia;

CVI - **Serviços de Comunicação**: contemplam atividades relativas ao marketing promocional, comunicação digital, serviços de clipping, auditoria de imagem, produção de material audiovisual, periódicos e cobertura jornalística para os públicos internos e externos, assessoria em gestão de crises e ações promocionais;

CVII - **Serviços de Publicidade**: conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de **Bens** ou **Serviços** de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral;

CVIII - **Serviços Públicos**: toda atividade prestada pelo Estado ou por quem esteja a agir na função administrativa, se houver permissão constitucional e legal para isso, com o fim de implementação de deveres consagrados constitucionalmente relacionados à Utilidade Pública, que deve ser concretizada, sob regime prevalente de Direito Público.

CIX - **Serviço Público de Transporte Ferroviário do Estado do Rio de Janeiro – SPTF-RJ**:

CX - **Serviço Técnico Especializado**: atividade técnica que exige um nível de conhecimento e especialização superior, direcionada a área específica;

CXI - **Setor Demandante**[xxxix]: Unidade responsável por identificar as necessidades, formalizar a demanda e participar da **Equipe de Planejamento da Contratação**;

CXII - **Setor Técnico**[xl]: **Agente** ou **Unidade** com conhecimento técnico-operacional sobre o **Objeto** demandado, responsável por analisar o **Documento de Formalização de Demanda - DOD**, e promover a agregação de valor e a compilação de necessidades de mesma natureza.

CXIII - **Sistema Eletrônico de Informações do Estado do Rio de Janeiro – SEI-RJ**[xli]: sistema oficial de autuação, produção, tramitação, divulgação, disponibilização e consulta de documentos e **Processo Administrativo Eletrônicos** utilizado pela **CENTRAL-RJ**;

CXIV - **Sistema de Registro de Preços de Objetos - RP**[xlii]: **Procedimento Auxiliar de Licitação** correspondente ao conjunto de procedimentos para realização, mediante **Contratação Direta** ou **Licitação**, de registro formal de preços relativos a **Prestação de Serviços**, a **Obras** e a **Aquisição** e **Locação de Bens** para contratações futuras;

CXV - **Sistema Eletrônico de Contratações**: sistema desenvolvido para possibilitar a realização de **Contratações Eletrônicas**; atualmente a **CENTRAL-RJ** utiliza o **Sistema Integrado de Gestão de Aquisições do Governo do Estado do Rio de Janeiro - SIGA-RJ**, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 49.193, de 11 de julho de 2024.

CXVI - **Sobrepreço**: quando os preços orçados para **Licitação** ou os preços contratados são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a **Licitação** ou a **Contratação** for **por Preços Unitários de Serviço**, ou o valor global do **Objeto**, se a **Licitação** ou a **Contratação** for por **Preço Global** ou **Empreitada**;

CXVII - **Subcontratação**[xliii]: possibilidade de o Contratado contratar **Interessado** para executar partes do **Objeto**, a critério da **CENTRAL-RJ**;

CXVIII - **Subcontratado**: é o **Interessado** que foi subcontratado pelo Contratado para participar da **Execução do Contrato** com a **CENTRAL-RJ**;

CXIX - **Superfaturamento**: dano ao Patrimônio da **CENTRAL-RJ** caracterizado, por exemplo:

a) pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;

b) pela deficiência na **Execução de Obras** e **Serviços de Engenharia** que resulte em diminuição da qualidade, da vida útil ou da segurança;

c) por alterações no orçamento de **Obras** e de **Serviços de Engenharia** que causem o desequilíbrio econômico-financeiro do **Contrato** em favor do Contratado;

d) por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do **Cronograma Físico-financeiro**, prorrogação injustificada do prazo do **Contrato** com custos adicionais para a **CENTRAL-RJ** ou reajuste irregular de preços.

CXX - **Tarefa**: **Regime de Contratação** de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem **Fornecimento de Materiais**;

CXXI - **Termo de Contrato**: documento em que se é materializado todas as condições referentes a **Contrato** firmado pela **CENTRAL-RJ**, devendo-se fazer uso de Anexos para melhor compreensão do que se trata.

CXXII - **Termo de Referência - TR**: documento obrigatório para todas as **Licitações** e **Contratações Diretas** destinadas às **Aquisições de Bens** e **Contratação de Serviços**, que deve conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o **Objeto** da **Licitação**, especialmente no que concerne aos requisitos de **Contratação** e modelo de execução do **Objeto** a ser contratado.

Art. 11 Os **Termos** e **Expressões Técnicas** constantes deste **GLOSSÁRIO** deverão ser utilizados em todos os documentos elaborados com base neste Regulamento, tais como **ETP**, **Mapa de Gerenciamento de Riscos**, **TR**, **Edital**, **Contrato**, da forma como grafados neste artigo.

LIVRO II
DAS LICITAÇÕES E DOS CONTRATOS

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES DE CARÁTER GERAL SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Art. 12 As **Contratações**, sejam por **Licitação** ou por **Contratação Direta**, realizados pela **CENTRAL-RJ** destinam-se a assegurar a **Seleção da Proposta mais Vantajosa**, inclusive no que se refere ao **Ciclo de Vida do Objeto**, e a evitar operações em que se caracterize **Sobrepreço** ou **Superfaturamento**, devendo observar os **Princípios** da **Impessoalidade**, da **Moralidade**, da **Igualdade**, da **Publicidade**, da **Eficiência**, da **Probidade Administrativa**, da **Economicidade**, do **Desenvolvimento Nacional Sustentável**, da **Vinculação ao Edital**, da **Obtenção de Competitividade** e do **Julgamento Objetivo**.

Art. 13 Nas **Licitações** e **Contratos** da **CENTRAL-RJ**, serão observadas as seguintes **Diretrizes**:

I - **Padronização** do **Objeto**, dos **Editais**, dos **Termos de Contratos** e de seus **Anexos**, tais como **Estudo Técnico Preliminar – ETP**, **Mapa de Gerenciamento de Riscos**, **Termo de Referência – TR**, **Anteprojeto de Engenharia**, **Projeto Básico** e **Projeto Executivo**, de acordo com Normas Internas específicas, autorizada a adoção de minutas padronizadas de terceiros nos casos em que seja praxe de mercado a adoção desses instrumentos;

II - **Busca da maior vantagem competitiva**, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, à alienação e à doação de ativos, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;

III - **Parcelamento do Objeto**, quando viável técnica e economicamente, visando a ampliar a participação de **Licitantes**, sem perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos para **Dispensa de Licitação** neste Regulamento, conforme o **Objeto**;

IV - **Preferência a Licitações** na modalidade **Pregão**, instituída pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para **Alienação** e **Aquisição de Bens** e **Serviços Comuns**, inclusive **de Engenharia**;

V - As **Licitações** com Etapa de Lances deverão ser realizadas, preferencialmente, sob a forma Eletrônica, devendo a **CENTRAL-RJ** disponibilizar ferramentas eletrônicas para envio de Lances pelos **Licitantes**.

VI - A s **Licitações** na forma Eletrônica, deverão ser realizadas exclusivamente no Sistema Eletrônico de Contratações adotado pela **CENTRAL-RJ**.

VII - Para **Aquisição de Bens** e **Serviços** não considerados comuns utilizar-se-á o "Procedimento de Licitação" previsto no Capítulo IV, definindo-se em cada caso se haverá Inversão de Fases, o **Modo de Disputa** e o **Critério de Julgamento**.

VIII - As **Licitações** e os **Contratos** devem ser modelados e desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões éticos e com as práticas anticorrupção, em observância estrita do **Código de Conduta e Integridade da CENTRAL-RJ**.

Art. 14 A s **Licitações** e os **Contratos** disciplinados por este Regulamento devem respeitar, especialmente, as **Normas** relativas a:

I - Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas **Obras**;

II - Mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

III - Utilização de produtos, equipamentos e **Serviços** que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística;

V - Proteção do Patrimônio Cultural, Histórico, Arqueológico e Imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados pela **CENTRAL-RJ**; e

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo Único O **Contrato** a ser celebrado pela **CENTRAL-RJ** da qual decorra impacto negativo sobre Bens do Patrimônio Cultural, Histórico, Arqueológico e Imaterial Tombados dependerá de autorização da esfera de governo encarregada da proteção do respectivo Patrimônio, devendo o impacto ser compensado por meio de medidas determinadas pela Diretoria Executiva da **CENTRAL-RJ**, na forma da legislação aplicável.

Seção I
Dos Documentos para Contratações

Art. 15 As **Licitações**, **Contratações Diretas** e **Contratos** serão implementadas, em regra, por meio de documentos elaborados através de **Minutas-base** da **CENTRAL-RJ**, conforme Norma Interna específica.

§1º As **Minutas de Editais das Licitação** e dos **Contratos** deverão ser previamente aprovadas pela Assessoria Jurídica da **CENTRAL-RJ**.

Seção II
Das Condições de Participação em Licitações e Contratações

Art. 16 Estará impedido de participar de **Licitações** e de **Contratações** pela **CENTRAL-RJ** o **Interessado**:

I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado **CENTRAL-RJ**;

II - que esteja cumprindo a pena de suspensão do direito de licitar e contratar aplicada pela **CENTRAL-RJ**;

III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que a **CENTRAL-RJ** está vinculada, enquanto perdurarem os efeitos da **Sanção**;

IV - constituída por sócio de **Licitante** que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

V - cujo administrador seja sócio de **Licitante** suspensa, impedida ou declarada inidônea;

VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de **Licitante** suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à **Sanção**;

VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de **Licitante** suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à **Sanção**; ou

VIII - que tenha, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de **Licitante** declarada inidônea.

Parágrafo Único Aplica-se a vedação prevista no item anterior:

I à **Contratação** do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em **Licitações**, na condição de **Licitante**;

II a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) Dirigente da **CENTRAL-RJ**;

b) Empregado da **CENTRAL-RJ** cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela **Licitação** ou **Contratação**; ou

c) Autoridade do ente público a que a **CENTRAL-RJ** esteja vinculada.

III Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a **CENTRAL-RJ** há menos de 6 (seis) meses.

Art. 17 Além das vedações e impedimentos previstos anteriormente, no caso de **Licitações** de **Obras** e **Serviços de Engenharia**, é vedada a participação direta ou indireta:

I de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o **Anteprojeto de Engenharia** ou o **Projeto Básico** da **Licitação**;

II de pessoa jurídica que participar de **Consórcio** responsável pela elaboração do **Anteprojeto de Engenharia** ou do **Projeto Básico** da **Licitação**; e

III de pessoa jurídica da qual o autor do **Anteprojeto de Engenharia** ou do **Projeto Básico** da **Licitação** seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, **Subcontratado** ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

Subseção I
Da Participação de Sociedade Cooperativa

Art. 18 Quando permitida a participação na **Licitação** de **Sociedade Cooperativa** deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I - Ata de Fundação;

II - Estatuto Social em vigor, com a Ata da Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede;

III - relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos art. 4º inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei nº 5.764/1971;

IV - Declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

V - comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

VI - o Registro previsto na Lei nº 5.764/1971, art. 107;

VII - comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o Contrato;

VIII - regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

IX - editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

X - três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais;

XI - Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

XII - a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764/1971, *ou* Declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

Art. 19 Os Responsáveis Técnicos e/ou membros da Equipe Técnica que executarão a **Obra** ou o **Serviço** devem ser cooperados.

Parágrafo Único A demonstração de tal condição deverá ser feita através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764/1971;

Subseção II
Da Participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Art. 20 Nas **Licitações** e **Contratações** realizadas pela **CENTRAL-RJ** deverá ser dado o Tratamento Diferenciado e Favorecido de que trata a Lei Complementar Federal nº 123/2006, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME/EPP - e aos demais **Interessados** que a elas se equiparam.

Art. 21 As definições quanto à exclusividade ou não de itens/lotes para **Licitantes** ME/EPP nas **Licitações** e **Contratações** deverão ser feitas no âmbito da SUPADM/GERLIC, durante a etapa de elaboração da Minuta de **Edital**, tomando por base o Decreto Estadual nº 42.063, de 06 outubro de 2009.

Subseção III
Da Participação em Consórcio

Art. 22 Quando permitida a participação na **Licitação**, conforme definido no **ETP** e **TR**, de pessoas jurídicas organizadas em **Consórcio**, deverão ser observadas as seguintes condições específicas:

I - comprovação do Compromisso Público ou Particular de Constituição de **Consórcio**, subscrito pelos Consorciados, em que deverá constar Cláusula de Responsabilidade Solidária;

II - indicação do Consorciado responsável por representar o **Consórcio**, que deverá atender às condições de liderança fixadas no **Edital** sendo que no **Consórcio** de **Licitantes** brasileiros e estrangeiros, a liderança caberá, obrigatoriamente, ao **Licitante** brasileiro, observado o disposto no inciso II do caput;

III - apresentação da **Documentação de Habilitação** exigida no **Edital** quanto a cada Consorciado, admitindo-se, para efeito de **Qualificação Técnica**, o somatório dos quantitativos de cada Consorciado;

IV - comprovação de **Qualificação Econômico-financeira**, mediante:

a) apresentação do somatório dos valores de cada Consorciado, na proporção de sua respectiva participação, sendo que:

1 a **CENTRAL-RJ** poderá estabelecer, para o **Consórcio**, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para **Licitante** individual; e

2 o acréscimo previsto neste item não será aplicável aos **Consórcios** compostos, em sua totalidade, por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e equivalentes.

b) demonstração, por cada Consorciado, do atendimento aos requisitos de **Capacidade Econômico-financeira** estipulados no **Edital**, com base no definido e justificado no **ETP**;

V - impedimento de participação de Consorciado, na mesma **Licitação**, em mais de um **Consórcio** ou isoladamente;

VI - obrigação de promover, antes da celebração do **Contrato**, a constituição e o registro do **Consórcio**, nos termos do Compromisso referido no inciso I do caput.

VII - autorização prévia e expressa da **CENTRAL-RJ** quanto a substituição de Consorciado; e

VIII - fixação, no interesse da **CENTRAL-RJ**, de quantidade máxima de Consorciados por **Consórcio**.

Art. 23 O **Consórcio** poderá alterar sua estrutura para Sociedade de Propósito Específico – SPE, desde que mantidas as condições de **Habilitação** e a mesma proporção de participação de Consorciados.

Parágrafo Único No caso de SPE constituída no mesmo ano fiscal em que ocorrer a **Contratação** e que não possuir demonstrações contábeis apresentadas e exigidas na forma da lei e do **Edital**, os acionistas ou sócios da SPE a ser Contratada, devem ser solidariamente responsáveis pela **Execução do Contrato**, mediante inserção de Cláusula de Compromisso no **Contrato**, em que participarão na qualidade de intervenientes anuentes;

CAPÍTULO IV
DAS LICITAÇÕES

Art. 24 Serão precedidas de **Licitação**, nos termos deste Regulamento e da legislação pertinente a cada **Objeto**, as **Contratações** de **Prestação de Serviços**, inclusive **de Engenharia** e **de Publicidade**, de **Aquisição** e **Locação de Bens**, de **Alienação** de **Bens** e **Ativos** integrantes do Patrimônio da **CENTRAL-RJ** e de **Execução de Obras** a serem integradas a esse Patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais **Bens**, ressalvadas as hipóteses de **CONTRATAÇÃO DIRETA**, nos termos deste Regulamento.

Seção I
Dos Objetos de Licitação

Art. 25 Os **Objetos** deverão ser definidos de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competitividade.

Art. 26 São **Objetos de Licitação**:

I - as **Aquisições de Bens**;

II - as **Contratações de Serviços**;

III - as **Contratações de Serviços de Publicidade**

IV - as **Contratações de Serviços de Engenharia**;

V - as **Contratações de Obras**;

VI - as **Alienações de Bens**;

VII - as **Autorizações**, **Concessões** e **Permissões de Uso de Bens**; e

VIII - os **Procedimentos Auxiliares de Licitação e de Contratação**:

a) **Pré-qualificação Permanente de Interessados, Bens e Serviços**;

b) **Cadastramento de Interessados**;

c) **Sistema de Registro de Preços de Bens e Serviços**;

d) **Catálogo Eletrônico de Padronização de Bens**, **Serviços e Obras**;

e) **Manifestação de Interesse**; e

f) **Credenciamento**.

Art. 27 As **Aquisições de Bens** e as **Contratações de Serviços** também poderão ser efetivadas através:

I - de **Contratação Direta**, nos termos do Capítulo específico deste Regulamento;

II - de Adesão a Registros de Preços de outros Órgãos, nos termos deste Regulamento e de Norma Interna específica; e

III - do Regime de Adiantamento por Pronto Pagamento, nos termos da Regulamentação Estadual e de Norma Interna específicas.

Art. 28 Excetuado no **Regime de Contratação Integrada**, nenhuma **Aquisição de Bens** e **Contratação de Serviços** ou **Obras** será licitada sem **Termo de Referência** ou **Projeto Básico**, conforme o caso, com a definição das características e demais elementos indispensáveis ao perfeito entendimento, pelos **Interessados**, do **Objeto** a executar.

Subseção I
Das Aquisições de Bens

Art. 29 Para as **Aquisição de Bens** e **Contratação de Serviços**, poderá ser, justificadamente no **ETP**:

I - indicada ou vedada **Marca** ou **Modelo**, nas seguintes hipóteses:

a) em decorrência da necessidade de **Padronização do Objeto**;

b) quando determinada **Marca** ou **Modelo** comercializado por mais de um Fornecedor constituir o único capaz de atender o **Objeto** do **Contrato**;

c) quando determinada **Marca** ou **Modelo** comercializado por mais de um Fornecedor for a melhor opção, justificada do ponto de vista técnico, para atendimento do **Objeto** do **Contrato**; *e*

d) quando for necessária, para compreensão do **Objeto**, a identificação de determinada **Marca** ou **Modelo** apto a servir como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão "ou similar ou de melhor qualidade".

II - exigida **Amostra do Bem**, **Prova de Conceito** ou **Exame de Conformidade** na **Fase de Julgamento das Propostas ou de Lances** bem como no **Procedimento de Pré-Qualificação**;

III - solicitada a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, por instituição previamente credenciada; e

IV - exigida, como condição de aceitabilidade da Proposta:

a) a adequação às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); e

b) a certificação da qualidade do produto por instituição credenciada pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO).

Subseção II
Da Contratação de Obras e Serviços

Art. 30 Serão obrigatoriamente precedidas pela elaboração de **Projeto Básico**, disponível para exame de qualquer **Interessado**, as **Licitações** para a **Contratação** de **Obras** e **Serviços de Engenharia**, com exceção daquelas em que for adotado o regime de **Contratação Integrada**.

Art. 31 É vedada a execução, sem **Projeto Executivo**, de **Obras** e **Serviços de Engenharia**.

Art. 32 Os **Objetos** referentes à **Execução de Obras** e **Serviços**, inclusive de **Engenharia** admitirão os seguintes **Regimes**:

I - **Empreitada por Preço Unitário**, nos casos em que os **Objetos**, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários;

II - **Empreitada por Preço Global**, quando for possível definir previamente no **Termo de Referência** ou **Projeto Básico**, com boa margem de precisão, as quantidades dos **Serviços** a serem posteriormente executados na fase contratual;

III - **Contratação por Tarefa**, em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para realização de **Serviços Técnicos Comuns** e de curta duração;

IV - **Empreitada Integral**, nos casos em que A **CENTRAL-RJ** necessite receber o empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condição de operação imediata;

V - **Contratação Semi-integrada**, quando for possível definir previamente no **Projeto Básico** as quantidades dos **Serviços** a serem posteriormente executados na fase contratual, em **Obra** ou **Serviço de Engenharia** que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias; e

VI - **Contratação Integrada**, quando a **Obra** ou o **Serviço de Engenharia** for de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do **Objeto Licitado** ou puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado.

Art. 33 Nas **Licitações de Obras e Serviços de Engenharia**, a **CENTRAL-RJ** deve utilizar a **Contratação Semi-integrada** como regra, cabendo-lhe a **Elaboração** ou a **Contratação** do **Projeto Básico** antes da **Licitação**, podendo ser utilizados os demais **Regimes de Contratação**, desde que essa opção seja devidamente justificada pela Área Técnica Demandante.

Art. 34 Não será admitida como justificativa para a adoção do **Regime de Contratação Integrada**, a ausência de **Projeto Básico**.

Art. 35 O **Projeto Básico** poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de facilidade de manutenção ou operação.

Art. 36 É vedada a **Execução** de **Obras** e **Serviços de Engenharia**, sem **Projeto Executivo**, independentemente do **Regime de Contratação** adotado.

Parágrafo Único A elaboração do **Projeto Executivo** poderá constituir encargo do Contratado, consoante preço previamente fixado.

Art. 37 **§1º** As **Contratações Semi-integradas** e **Integradas** referidas restringir-se-ão a **Obras** e **Serviços de Engenharia** e observarão os seguintes requisitos:

I - o **Edital** deverá conter:

a) **Anteprojeto de Engenharia**, no caso de **Contratação Integrada**, com elementos técnicos que permitam a caracterização da **Obra** ou do **Serviço de Engenharia** e a elaboração e comparação, de forma isonômica, das propostas a serem ofertadas pelos particulares;

b) **Projeto Básico**, nos casos de **Empreitada por Preço Unitário**, de **Empreitada por Preço Global**, de **Empreitada Integral** e de **Contratação Semi-Integrada**, nos termos definidos neste RILC;

c) **Documento Técnico**, com definição precisa das frações do empreendimento em que haverá liberdade de os Contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, seja em termos de modificação das soluções previamente delineadas no **Anteprojeto de Engenharia** ou no **Projeto Básico** do **Objeto**, seja em termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos previstos nessas peças técnicas;

d) **Matriz de Alocação de Riscos**;

II - o **Orçamento Estimado do Objeto** a ser licitado será calculado com base em valores de mercado, em valores pagos pela administração pública em **Serviços** e **Obras** similares ou em avaliação do custo global da **Obra**, aferido mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica;

III - o **Critério de Julgamento das Propostas** a ser adotado será o **por Menor Preço** ou **pela Melhor Combinação de Técnica e Preço**, pontuando-se na avaliação técnica as vantagens e os benefícios que eventualmente forem oferecidos para cada produto ou solução; e

IV - n a **Contratação Semi-integrada**, o **Projeto Básico** poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de facilidade de manutenção ou operação.

Art. 38 N a s **Contratações Integradas** ou **Semi-integradas**, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à **Contratação** associados à escolha da solução de **Projeto Básico** pela **CENTRAL-RJ** deverão ser alocados como de sua responsabilidade na **Matriz de Alocação de Riscos**.

Art. 39 **§2º** No caso dos orçamentos das **Contratações Integradas**:

I - sempre que o **Anteprojeto de Engenharia** ~~**da Licitação**~~, por seus elementos mínimos, assim o permitir, as estimativas de preço devem se basear em orçamento tão detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras **Obras** similares ser realizadas somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no **Anteprojeto de Engenharia** ~~**da Licitação**~~, exigindo-se dos Contratados, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento em seus demonstrativos de formação de preços; e

II - quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para abalizar o valor do empreendimento ou de fração dele, consideradas as disposições do inciso I, entre 2 (duas) ou mais técnicas estimativas possíveis, deve ser utilizada nas estimativas de preço-base a que viabilize a maior precisão orçamentária, exigindo-se das licitantes, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento na motivação dos respectivos preços ofertados.

Art. 40 Para a **Contratação** de **Obras e Serviços de Engenharia**, deverá ser observado, ainda:

I - Cronograma de Execução, com as etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das **Obras**;

II - a exigência de que os **Licitantes** apresentem, em suas Propostas, a composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI e dos Encargos Sociais – ES, discriminando todas as parcelas que o compõem, exceto no caso da **Contratação Integrada**;

III - a exigência de que o Contratado conceda livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao **Objeto** da **Licitação**, para os Empregados da **CENTRAL-RJ** e aos Órgãos de Controle Interno e Externo; e

IV - Documento Técnico, no caso de **Contratação Integrada** ou **Semi-integrada**, com definição precisa das frações do empreendimento em que haverá liberdade de os Contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, seja em termos de modificação das soluções previamente delineadas no **Anteprojeto de Engenharia** ou no **Projeto Básico** do **Objeto**, seja em termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos previstos nessas peças técnicas;

Art. 41 Na **Contratação de Obras** e **Serviços**, inclusive de **Engenharia**, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do Contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de Sustentabilidade Ambiental e prazos de entrega definidos no **Edital** e no **Contrato**.

Parágrafo Único A utilização da remuneração variável respeitará o limite orçamentário fixado pela **CENTRAL-RJ** para a respectiva **Contratação**.

Subseção III
Da Alienação de Bens

Art. 42 A **Alienação de Bens** será precedida de:

I - avaliação formal do **Bem** contemplado, ressalvadas as seguintes hipóteses:

a) na transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública, inclusive quando efetivada mediante permuta;

b) na doação de **Bens Móveis** para fins e usos de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de **Alienação**; e

c) na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem.

II - **Licitação**, ressalvadas as seguintes hipóteses:

a) comercialização, prestação ou execução, de forma direta, de produtos, **Serviços** ou **Obras** especificamente relacionados com seus respectivos objetivos sociais; e

b) nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.

Parágrafo Único Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere este item a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente.

Art. 43 Estendem-se à atribuição de ônus real a **Bens** integrantes do Acervo Patrimonial da **CENTRAL-RJ** as normas deste Regulamento aplicáveis à sua **Alienação**, inclusive em relação às hipóteses de **Dispensa** e de **Inexigibilidade de Licitação**.

Subseção IV

Dos Serviços de Publicidade

Art. 44 A **Contratação de Serviços de Publicidade** por intermédio de Agências de Propaganda deve observar as disposições da Lei nº 12.232/2010, consideradas não conflitantes com as disposições da Lei nº 13.303/2016, e os Regulamentos Estaduais da matéria.

Subseção V
Das Autorizações de Uso, Concessões de Uso e Permissões de Uso de Bens

Art. 45 As **Concessões de Uso**, **Permissões de Uso** e **Autorizações de Uso** das Áreas Remanescentes de titularidade da **CENTRAL-RJ** deverão observar a legislação estadual pertinente, bem como este Regulamento, no que couber.

Seção II
Dos Regimes de Execução

Art. 46 Os **Contratos** destinados à **Execução de Obras** e **Serviços** admitirão os seguintes **Regimes de Execução**, conforme definidos no **GLOSSÁRIO**:

I - Empreitada por Preço Unitário;

II - Empreitada por Preço Global;

III - Contratação por Tarefa;

IV - Empreitada Integral;

V - Contratação Semi-integrada; e

VI - Contratação Integrada.

Art. 47 Quando adotado o **Regime de Execução por Empreitada por Preço Unitário**, poderá ser dispensado o **Orçamento Sigiloso**.

Art. 48 As **Contratações Semi-integradas** e **Integradas** restringir-se-ão a **Obras** e **Serviços de Engenharia**.

Seção III
Dos Critérios de Julgamento das Propostas

Art. 49 Poderão ser utilizados como **Critérios de Julgamento das Propostas**:

I – Menor Preço;

II – Maior Desconto;

III – Melhor Combinação de Técnica e Preço;

IV – Melhor Técnica;

V – Melhor Conteúdo Artístico;

VI – Maior Oferta de Preço;

VII – Maior Retorno Econômico; ou

VIII – Melhor Destinação de Bens Alienados.

Art. 50 O s **Critérios de Julgamento das Propostas** serão expressamente indicados no **Edital**, conforme definidos no **ETP** e **TR**, e poderão ser combinados na hipótese de **Parcelamento do Objeto**.

Art. 51 Na hipótese de adoção dos **Critérios de Julgamento pela Melhor Combinação de Técnica e Preço** o u **Melhor Técnica e pelo Melhor Conteúdo Artístico** ou **Maior Retorno Econômico**, o **Julgamento das Propostas** será efetivado mediante o emprego de parâmetros específicos, expressamente indicados no **Edital**, conforme definidos no **E T P** e **TR**, destinados a limitar a subjetividade do **Julgamento das Propostas**.

Art. 52 Quando for utilizado o **Critério de Julgamento pelo Maior Retorno Econômico**, os Lances ou Propostas terão o objetivo de proporcionar economia à **CENTRAL-RJ**, por meio da redução de suas despesas correntes, remunerando-se o **Licitante** Vencedor com base em percentual da economia de recursos gerada.

Art. 53 Na implementação do **Critério de Julgamento pela Melhor Destinação de Bens Alienados**, será obrigatoriamente considerada, nos termos do respectivo **Edital**, conforme definido no **ETP** e **TR**, a repercussão, no meio social, da finalidade para cujo atendimento o **Bem** será utilizado pelo adquirente.

Parágrafo Único O descumprimento da finalidade a que se refere este item resultará na imediata restituição do **Bem** alcançado ao acervo patrimonial da **CENTRAL-RJ**, vedado, nessa hipótese, o pagamento de indenização em favor do adquirente.

Art. 54 Para efeito de **Julgamento das Propostas**, não serão consideradas vantagens não previstas no **Edital**.

Subseção I
Do Critério de Julgamento por Menor Preço

Art. 55 O s **Critérios de Julgamento por Menor Preço** ou **Maior Desconto** considerarão o menor dispêndio para a **CENTRAL-RJ**, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no **Edital**.

Parágrafo Único Os custos indiretos, relacionados às despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme parâmetros definidos no **Edital**.

Subseção II
Do Critério de Julgamento por Maior Desconto;

Art. 56 No **Critério de Julgamento por Maior Desconto**:

I – terá como referência o preço global fixado no **Edital**, estendendo-se o desconto oferecido nas **Propostas** ou **Lances** vencedores a eventuais **Termos Aditivos**;

II – no caso de **Obras** e **Serviços de Engenharia**, o desconto incidirá de forma linear sobre a totalidade dos itens constantes do **Orçamento Estimado do Objeto**, que deverá obrigatoriamente integrar o **Edital**.

Subseção III
Do Critério de Julgamento pela Melhor Combinação de Técnica e Preço

Art. 57 O **Critério de Julgamento pela Melhor Combinação de Técnica e Preço** poderá ser utilizado, em especial, nas **Licitações** destinadas a contratar **Objeto**:

I - Qualificado como de natureza predominantemente intelectual;

II - De grande complexidade ou inovação tecnológica ou técnica.

Art. 58 Será escolhido o **Critério de Julgamento pela Melhor Combinação de Técnica e Preço** quando a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das Propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no **Edital** forem relevantes aos fins pretendidos.

Art. 59 O **Critério de Julgamento pela Melhor Combinação de Técnica e Preço** deve observar o seguinte procedimento:

I - Os **Licitantes** devem apresentar apenas uma Proposta, com os aspectos técnicos e comerciais juntos e de forma integrada, de modo que haja apenas um **Julgamento das Propostas** integrado;

II - Se a **Licitação** for **Presencial**, as Propostas devem ser apresentadas em envelopes, que devem ser Abertos e os documentos rubricados pelos representantes dos **Licitantes** e pela **Comissão de Licitações**;

III - Se a **Licitação** for **Eletrônica**, as Propostas devem ser apresentadas em modo digital e disponibilizadas a todos os **Licitantes** eletronicamente.

IV - A **Comissão de Licitações** deve realizar o **Julgamento das Propostas**, ponderando os fatores técnica e preço, de acordo com os parâmetros objetivos indicados no **Edital**, conforme definidos no **ETP** e **TR**.

Art. 60 A **Equipe de Planejamento da Contratação** pode atribuir fatores de ponderação distintos para os índices técnica e preço, sendo que o percentual de ponderação mais relevante não pode ultrapassar 70% (setenta por cento).

§1º O **Edital** estabelecerá pontuação mínima para as Propostas Técnicas, cujo não atingimento implicará desclassificação.

§2º Poderão ser utilizados parâmetros de **Sustentabilidade Ambiental** para a pontuação das Propostas Técnicas.

Art. 61 O **Julgamento das Propostas** com **Critério de Julgamento pela Melhor Combinação de Técnica e Preço** deve seguir as seguintes pautas:

I - A análise da qualidade, ainda que influenciada por aspectos subjetivos, deve ser objetivamente parametrizada, de modo que seja viável o controle;

II - A atribuição de pontuação ao fator desempenho não pode ser feita com base na apresentação de atestados relativos à duração de trabalhos realizados pelo **Licitante**;

III - É vedada a atribuição de pontuação progressiva a um número crescente de atestados comprobatórios de experiência de idêntico teor;

IV - Pode ser apresentado mais de um atestado relativamente ao mesmo quesito de **Capacidade Técnica**, quando estes forem necessários para a efetiva comprovação da aptidão solicitada;

V - Na análise da qualificação do corpo técnico, deve haver proporcionalidade entre a equipe técnica pontuável com a quantidade de técnicos que devem efetivamente ser alocados na execução do futuro **Contrato**;

VI - O **Modo de Disputa** deve ser **Fechado** ou o **Combinado**;

VII - No caso de **Modo de Disputa Combinado**, a definição da ordem de classificação, para efeito de apresentação de Lances, deve ser realizada com base no resultado da combinação entre a técnica e o preço, sendo que os Lances devem ser oferecidos apenas em razão do preço.

Art. 62 A avaliação técnica das Propostas deve ser motivada, especialmente no que tange a aspectos subjetivos, apontando-se, objetivamente, as diferenças entre as Propostas Técnicas dos **Licitantes** e suas repercussões práticas.

Subseção IV
Dos Critérios de Julgamento das Propostas pela Melhor Técnica e pelo Melhor Conteúdo Artístico

Art. 63 O **Critério de Julgamento pela Melhor Técnica** o u **pelo Melhor Conteúdo Artístico** poderá ser utilizado para a **Contratação** de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, incluídos os Projetos Arquitetônicos e excluídos os Projetos de Engenharia.

Art. 64 O **Critério de Julgamento pela Melhor Técnica** ou **pelo Melhor Conteúdo Artístico** considerará exclusivamente as Propostas Técnicas ou Artísticas apresentadas pelos **Licitantes**, segundo parâmetros objetivos inseridos no **Edital**, conforme definidos no **ETP** e **TR**.

§1º O **Edital** definirá o prêmio ou a remuneração que será atribuída ao **Licitante** Vencedor.

§2º Poderão ser utilizados parâmetros de **Sustentabilidade Ambiental** para a pontuação das Propostas.

§3º O **Edital** poderá estabelecer pontuação mínima para as Propostas, cujo não atingimento implicará desclassificação.

Art. 65 Nas **Licitações** que adotem o **Critério de Julgamento pela Melhor Técnica** *ou* **pelo Melhor Conteúdo Artístico**, a **Comissão de Licitações** será auxiliada por Comissão Especial integrada por, no mínimo, três pessoas de reputação ilibada e notório conhecimento da matéria em exame, que podem ser empregados da **CENTRAL-RJ**.

Parágrafo Único Os membros da Comissão Especial a que se refere o caput responderão por todos os atos praticados, salvo se posição individual divergente estiver registrada na Ata da Reunião em que adotada a decisão.

Subseção V
Do Critério de Julgamento das Propostas pela Maior Oferta de Preço

Art. 66 O **Critério de Julgamento pela Maior Oferta de Preço** será utilizado no caso de **Contratos** que resultem em receita para a **CENTRAL-RJ**.

Art. 67 Poderá ser dispensado o cumprimento dos requisitos de **Capacidade Técnica** e **Econômico-financeira**.

Art. 68 Poderá ser requisito de **Habilitação** a comprovação do recolhimento de quantia como Caução, limitada a 5% (cinco por cento) do valor mínimo de Arrematação.

Parágrafo Único Nesta hipótese, o **Licitante Vencedor** perderá a quantia em favor do **CENTRAL-RJ**, caso não pague o restante eventualmente devido no prazo estipulado.

Art. 69 Os **Bens** e **Direitos** a serem licitados pelo **Critério de Julgamento pela Maior Oferta de Preço** serão previamente avaliados para a fixação do valor mínimo de Arrematação.

Art. 70 O **Edital** definirá a forma e prazo de pagamento e estabelecerá as condições de entrega do **Bem** ao **Arrematante**.

Subseção VI
Do Critério de Julgamento das Propostas pelo Maior Retorno Econômico

Art. 71 O **Critério de Julgamento pelo Maior Retorno Econômico** deve ser utilizado para **Contratações** de **Objetos** que importem redução das despesas correntes da **CENTRAL-RJ**, remunerando-se o vencedor com base em percentual da economia de recursos gerada.

§1º O **Edital** deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a **Execução do Contrato**, que servirá de base de cálculo da remuneração devida ao Contratado.

§2º Para efeito de **Julgamento das Propostas**, o retorno econômico é o resultado da economia que se estima gerar com a execução da Proposta de Trabalho, deduzida a Proposta de Preço.

Art. 72 Nas **Licitações** que adotem o **Critério de Julgamento pelo Maior Retorno Econômico**, os **Licitantes** apresentarão:

I - Proposta de Trabalho, que deverá contemplar:

a) As **Obras**, **Serviços** ou **Bens**, com respectivos prazos de **Execução** ou **Fornecimento**;

b) A economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à **Obra**, **Bem** ou **Serviço** e expressa em unidade monetária.

II - Proposta de Preço, que corresponderá a um percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária.

Art. 73 A economia gerada para a **CENTRAL-RJ** deverá ser aferida periodicamente, de acordo com parâmetros objetivos de mensuração, definidos no **Edital**.

Art. 74 Nos casos em que não for gerada a economia de recursos prevista no **Contrato**:

I - A diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do Contratado;

II - Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à remuneração do **Contrato**, o Contratado deve sofrer pena de **Multa**.

Subseção VI
Do Critério de Julgamento das Propostas pela Melhor Destinação de Bens Alienados

Art. 75 O **Critério de Julgamento pela Melhor Destinação de Bens Alienados** deve ser empregado para doações ou outras formas de **Alienação Gratuita**, em que o objetivo é que os **Bens** tenham a melhor destinação sob a ótica social e/ou ambiental.

Art. 76 O **Edital** conterá os parâmetros objetivos para aferição da repercussão no meio social e/ou ambiental da destinação a ser dada pelo **Bem Alienado**;

Art. 77 O descumprimento da finalidade mencionada no caput resultará na imediata restituição do **Bem** ao acervo patrimonial da **CENTRAL-RJ**, vedado, nessa hipótese, o pagamento de indenização em favor do Adquirente;

Seção IV
Da Documentação de Habilitação

Art. 78 Com base no definido no **ETP** e no **TR** e estabelecido no **Edital**, quando **Licitação**, o **Interessado** em participar das **Licitações** e **Contratações** da **CENTRAL-RJ** deverá apresentar a **Documentação de Habilitação** referente a:

I - **Habilitação Jurídica**;

II - **Qualificação Técnica**;

II - **Capacidade Econômico-financeira**;

IV - **Regularidade Fiscal, Trabalhista e Social**.

§1º Poderá haver substituição parcial ou total da **Documentação de Habilitação** pelo **Certificado De Registro Cadastral** e pelo **Certificado de Pré-qualificação** tratado neste Regulamento, nos termos do **Edital**.

§2º Quando cabível, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

§3º Os Atestados apresentados pelos **Interessados** deverão referir-se ao **Objeto** no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

§4º O **Interessado** disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos Atestados, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o **Objeto**.

§5º Os requisitos referentes a **Qualificação Técnica** deverão ser restritos às parcelas do **Objeto** técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros definidos no **ETP** e estabelecidos de forma expressa no **Edital**;

§6º Os requisitos de **Qualificação Técnica** e de **Capacidade Econômico-financeira** poderão ser dispensados quando o **Critério de Julgamento** utilizado for pela **Maior Oferta de Preço**.

Subseção I
Da Documentação de Habilitação Jurídica

Art. 79 Como **Habilitação Jurídica**, deverá ser exigido do **Interessado** em participar das **Licitações** e **Contratações** da **CENTRAL-RJ**, os documentos abaixo especificados, conforme o caso:

I - Pessoa Física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional.

II - Empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

III - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

IV - Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade identificada como Empresas Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, na forma do art. 41, da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021.

V - Sociedade Empresária Estrangeira em funcionamento no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020 ou norma posterior que regule a matéria.

VI - Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

VII - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

VIII - Sociedade Cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, demonstrando que a sua constituição e funcionamento observam as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764/1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, devendo, ainda, ser exigida a seguinte documentação complementar:

a) Demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;

b) A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2º a 6º, da Lei nº 5.764/1971;

c) Demonstrativo de que qualquer cooperado, com igual qualificação, é capaz de executar o objeto contratado;

d) A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

e) A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

f) O registro previsto na Lei nº 5.764/1971, art. 107;

g) A comprovação de integralização das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

h) A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764/1971 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

IX - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – **ME/EPP**: comprovante do enquadramento, autenticado pela Junta Comercial, se for o caso;

X - Consórcio: comprovação do Compromisso Público ou Particular de Constituição de **Consórcio**, subscrito pelos Consorciados, em que deverá constar:

a) I - Indicação do Consorciado responsável pelo **Consórcio**, que deverá atender às condições de liderança fixadas no **Edital**, sendo que no **Consórcio** de **Licitantes** brasileiros e estrangeiros, a liderança caberá, obrigatoriamente, ao **Licitante** brasileiro, observado o disposto no inciso II do caput;

b) II - Cláusula de Responsabilidade Solidária;

c) III - Apresentação da **Documentação de Habilitação** exigida no **Edital** quanto a cada Consorciado;

Subseção II
Da Documentação de Qualificação Técnica

Art. 80 Como **Qualificação Técnica**, poderá ser exigido do **Interessado** em participar das **Licitações** e **Contratações** da **CENTRAL-RJ**, conforme definido no **ETP** e **TR**:

I - Registro ou Inscrição na entidade profissional competente, quando o **Objeto** envolver responsabilidade técnica de agente com profissão regulamentada;

II - Qualificação Técnica-operacional, que deverá ser comprovada através de Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado na entidade profissionais competente, quando for o caso, comprovando que o **Interessado** já executou **Objeto** similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, restrito à(s) Parcela(s) Técnica e/ou Economicamente Relevante(s) definidas no **ETP** e estipuladas no **Edital**, sendo que:

a) Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do **Objeto**, a apresentação de diferentes Atestados de serviços executados de forma concomitante, resultando na comprovação de Capacidade Técnico-operacional de uma única contratação.

b) Para a comprovação da experiência mínima de tempo na **Execução do Objeto**, poderá ser aceito o somatório de Atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os períodos de tempo serem ininterruptos, desde que compatível com o tempo mínimo exigido.

III - Declaração do **Interessado** de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para a **Execução do Objeto**, sendo que:

a) Se o **Interessado** julgar necessário realizar Visita Técnica ao local e/ou Bem envolvido no **OBJETO** para poder apresentar sua Proposta, deverá requerê-la através do *e-mail* que deverá ser indicado no **Edital**, até três dias úteis antes da data de abertura da **Licitação**;

b) Neste caso, o Setor Demandante/Técnico Responsável pelo **Objeto** deverá emitir Atestado de Visita Técnica em favor do **Interessado**;

IV - Declaração do **Interessado** de que possui Suporte Técnico/Administrativo, Aparelhamento, Instalações e Condições Adequadas, bem como Pessoal Qualificado e Treinado, disponíveis para a execução do **OBJETO**, indicando, ainda o Responsável Técnico pela execução do **OBJETO**, com ensino superior em área correspondente ao **Objeto**, o qual deverá ser o Responsável em todas as fases da Contratação e da Execução Contratual, sendo que no decorrer do **Contrato**, os profissionais de que trata este item, inclusive o indicado como Responsável Técnico pela **Execução do OBJETO**, deverão participar da **Execução do Objeto**, podendo ser substituídos por profissionais com experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela **CENTRAL-RJ**.

V - Prova do Responsável Técnico pela **Execução do OBJETO** pertencer ao Quadro Funcional do **Interessado**, na data prevista para a entrega da Proposta, por uma das seguintes formas:

a) no caso de Sócio ou Diretor do **Interessado**, através de Contrato Social ou Estatuto Social em vigor, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

b) no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de Contrato de Prestação de Serviços, celebrado de acordo com a Legislação Civil comum, podendo ter sua eficácia condicionada à **Adjudicação do Objeto**;

c) caso o **Interessado** seja Sociedade Cooperativa, os Responsáveis Técnicos e/ou membros da Equipe Técnica de que trata este Item devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição através:

1 - da apresentação das respectivas atas de inscrição,

2 - da comprovação da integralização das respectivas quotas partes, e

3 - de três registros de presença desses cooperados em Assembleias Gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764/1971;

VI - Comprovação da Qualificação Técnica-profissional do Responsável Técnico, através de Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, quando for o caso, comprovando que o Profissional é detentor de Responsabilidade Técnica por **Execução de OBJETO** similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, restrito à(s) Parcela(s) Técnica e/ou Economicamente Relevante(s), conforme definido no **ETP**.

VII - Metodologia de **Execução do Objeto**, no caso de **Obras**, **Serviços** e **Compras** de **Grande Vulto**, de **Alta Complexidade Técnica**, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecede sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos definidos no **ETP**.

VIII - Prova de atendimento de requisitos previstos em Lei especial, exigíveis em função de particularidade do **Objeto**.

Parágrafo Único Como requisito de **Qualificação Técnica**, são vedadas exigências de comprovação:

a) de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas em lei, que inibam a participação de **Interessado**;

b) de **Fornecimento**, de **Prestação de Serviço** ou de **Execução de Obra** correspondente a mais do que 50% do quantitativo em contratação, salvo mediante ampla justificativa fundamentada nos autos do Processo de **Contratação**;

c) de itens de **Obras** ou **Serviços** com especificidade irrelevante ou cujos valores previstos no **Objeto**, isolados ou somados, não ultrapassem 4% do valor estimado do **Contrato** a ser firmado;

d) de itens caracteristicamente fornecidos ou prestados por determinados Interessados.

Subseção III
Da Documentação de Capacidade Econômico-financeira

Art. 81 Como **Capacidade Econômico-financeira**:

I - Deverão ser exigidos de todos os **Interessados** em participar de **Licitações** e de **Contratações** da **CENTRAL-RJ**, conforme o caso, os seguintes requisitos:

a) Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, no caso do **Interessado** ser pessoa física, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data prevista para o recebimento da documentação da **Habilitação**;

b) Certidões Negativas de Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, sendo que:

1 - Se o **Interessado** não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial;

2 - Não será causa de **Inabilitação** do **Interessado** a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou de pedido de **Homologação** de recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente;

II - Poderá ser exigido dos **Interessados** em participar de **Licitações** e de **Contratações** da **CENTRAL-RJ**, conforme definido no **ETP** e **TR**, os seguintes requisitos:

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, desde que já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contábil, que comprovem a boa situação financeira do **Interessado**, sendo que quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da Proposta, admitir-se-á atualização de valores, por índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios, sendo que:

1 - Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício social, no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

2 - Os **Interessados** criados no exercício financeiro da **Contratação** deverão atender a todas as exigências da Habilitação e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;

3 - Poderá ser apresentado o balanço intermediário, caso autorizado por lei ou pelo Contrato/Estatuto Social.

4 - Caso o **Interessado** seja Cooperativa, o balanço e as demais demonstrações contáveis deverão ser acompanhados de cópia do parecer da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

b) Comprovação de que dispõem dos índices econômico-financeiros abaixo relacionados, sendo que deverão ser calculados pelo **Interessado** para fins de atendimento do dispositivo acima, deverão ser confirmados pelo Responsável pela Contabilidade do **Interessado**, que deverá apor sua assinatura no documento de cálculo e indicar, de forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho Regional de Contabilidade:

1 - Liquidez Geral - LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

2 - Solvência Geral - SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

3 - Liquidez Corrente - LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

c) Recolhimento de quantia a título de **Adiantamento**, tratando-se de **Licitações** em que se utilize como **Critério de Julgamento** a **Maior Oferta de Preço**.

d) Declaração contendo a relação de compromissos assumidos, que importem em diminuição de sua **Capacidade Econômico-financeira**, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.

§1º Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (**LG**), Solvência Geral (**SG**) e Liquidez Corrente (**LC**), deverá ser comprovado capital ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do menor valor total proposto pelo **Licitante** para o **Objeto** ou item/lote pertinente.

§2º Para fins de **Capacidade Econômico-financeira** de sociedade empresária em recuperação judicial, deverão ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperação Judicial, homologado pelo Juízo competente, para fins de apuração dos índices contábeis previstos acima.

Subseção IV
Da Documentação de Regularidade Fiscal, Trabalhista e Social

Art. 82 Como **Regularidade Fiscal**, **Trabalhista e Social**, deverá ser exigido dos **Interessados** em participar das **Licitações** e **Contratações** da **CENTRAL-RJ**, conforme o caso:

I - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), em se tratando de pessoa física;

II - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento do **Interessado**, sede ou filial, conforme o caso, se pessoa jurídica;

III - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do **Interessado**, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do **Interessado**, que será realizada da seguinte forma:

a) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, *ou* Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d", do Parágrafo Único , do art. 11, da Lei nº 8.212/1991;

b) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o **Interessado**, em razão do objeto social, está isento de inscrição estadual;

b.1) Caso o **Interessado** esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o **Interessado**, em razão do objeto social, está isento de inscrição estadual;

c) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o **Interessado**, em razão do objeto social, está isento de inscrição municipal;

V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) *ou* da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT;

VI - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal na sede da **Licitante**;

VII - Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, *e* não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Art. 83 Poderá haver substituição parcial ou total da **Documentação de Habilitação** por **Certificado de Registro Cadastral** e **Certificado de Pré-qualificação** compatíveis com o Regime Legal em que se submete a **CENTRAL-RJ** e nos termos do **Edital**.

Art. 84 Quando for utilizado o **Critério de Julgamento pela Maior Oferta de Preço**:

I - os **Requisitos de Qualificação Técnica** e de **Capacidade Econômica e Financeira** poderão ser dispensados.

II - reverterá a favor da **CENTRAL-RJ** o valor de quantia eventualmente exigida no **Edital** a título de adiantamento, caso o **Licitante** não efetue o restante do pagamento devido no prazo para tanto estipulado.

III - - os **Licitantes** não serão dispensados da apresentação dos demais documentos exigidos para a **Habilitação**.

Sessão V
Das Fases da Licitação

Art. 85 As **Licitações** seguirão, no que couber, a seguinte sequência de Fases:

I - **Fases Internas**:

a) **Fase de Preparação**;

b) **Fase de Divulgação**.

II - **Fases Externas**:

a) **Fase de Apresentação de Propostas e Lances**

b) **Fase de Julgamento das Propostas**;

c) **Fase de Verificação de Efetividade das Propostas ou Lances**;

d) **Fase de Negociação**;

e) **Fase de Habilitação**;

f) **Fase de Recursos**.

III - Além das **Fases** acima, as **Licitações**, conforme o caso, deverão passar pelos seguintes procedimentos:

a) **Homologação do Resultado** ou **Revogação da Licitação**.

b) **Adjudicação** do **Objeto**;

c) **Anulação da Licitação.**

Art. 86 As **Contratações** por **Adesão a Registro de Preços** e por **CONTRATAÇÃO DIRETA** deverão observar, no que couber, as Fases de que trata este item

Art. 87 Os atos e procedimentos decorrentes das **Fases** enumeradas nesta **Sessão** serão efetivados preferencialmente por meio eletrônico, nos termos definidos neste Regulamento, devendo os avisos contendo os resumos dos **Editais das Licitações** e **Contratos** abrangidos por este Regulamento serem previamente publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro – **DOERJ -** e no site da **CENTRAL-RJ**.

Subseção I
Da Fase de Preparação

Art. 88 A **Fase de Preparação** é caracterizada pelo Planejamento da Contratação, devendo abordar todas as Considerações Técnicas, Mercadológicas e de Gestão que possam interferir na **Contratação** e incluirá, de acordo com a natureza e as circunstâncias do **Objeto**, as seguintes Etapas:

I - Elaboração do **Documento de Oficialização de Demanda – DOD**;

II - Elaboração do **Estudo Técnico Preliminar – ETP -** e seus **Anexos**;

III - Elaboração do **Mapa de Gerenciamento de Riscos**;

IV - Elaboração do **Termo de Referência – TR –** ou do **Anteprojeto**, **Projeto Básico** e **Projeto Executivo**, conforme o caso, e seus respectivos **Anexos**

V - Elaboração do **Orçamento Estimado do Objeto**;

VI - **Ateste da Compatibilidade da Previsão de Recursos Orçamentários** com o compromisso a ser assumido, com a indicação das respectivas rubricas, exceto na hipótese de **Licitação** para **Registro de Preços**, em que será suficiente a indicação do código do elemento de despesa correspondente;

VII - **Autorização do Diretor-Presidente** da **CENTRAL-RJ**, para prosseguimento do Processo;

VIII - Elaboração da **Minuta de Edital e seus Anexos**, inclusive da **Minuta de Ata de Registro de Preços**, se for o caso;

IX - Elaboração da **Declaração de Conformidade da Minuta de Edital** com a correspondente Minuta-base de **Edital** utilizada pela **CENTRAL-RJ**;

X - Elaboração da **Minuta de Contrato e seus Anexos**, com a respectiva **Matriz de Alocação de Riscos**, quando cabível;

XI - Elaboração da **Declaração de Conformidade da Minuta de Contrato** com a correspondente Minuta-base de **Contrato** utilizada pela **CENTRAL-RJ**;

XII - Elaboração do ***Checklist***, nos termos da Resolução Conjunta PGE-RJ/SEPLAG-RJ n° 187, de 14 de dezembro de 2021;

XIII - **Exame e Aprovação das minutas de Edital**, **de Contrato ou instrumentos congêneres**, pela **ASSJUR/CENTRAL-RJ**;

XIV - **Aprovação do Processo de Contratação pelo Diretor-Presidente da CENTRAL-RJ**;

XV - **Elaboração**, **Publicação** e **Disponibilização do Edital da Licitação**.

Art. 89 O **Documento de Oficialização de Demanda – DOD –** deverá ser elaborado pelo Setor Demandante da Contratação, com base, no que couber, no Decreto Estadual nº 48.816/2023 e em Norma Interna da **CENTRAL-RJ** competente e alterações.

Art. 90 A Etapa Inicial da **Fase de Preparação** será executada por **Equipe de Planejamento da Contratação** designada no **DOD**, que será responsável pela elaboração dos seguintes documentos, conforme o **Objeto**:

I - **ETP** e seus **Anexos**;

II - **Mapa de Gerenciamento de Riscos**;

III - **TR** e seus **Anexos**; e

IV - **Anteprojeto**, **Projeto Básico e Projeto Executivo** e seus **Anexos**.

Parágrafo Único Os documentos de que trata este item deverão elaborados com base no Procedimento Operacional Padrão da **CENTRAL-RJ** específico.

Art. 91 A **Equipe de Planejamento da Contratação - EPC** - deverá ser constituída por Representantes da:

I - **Área Demandante** do **Objeto**;

II - **Área Técnica** que detenha o conhecimento técnico do **Objeto**;

III - **SUPADM**, como **Área de Contratação**.

§1º A Coordenação da **EPC** deve ser da **Área Demandante**, que deve atuar no sentido de que a Necessidade que deu origem à solicitação de Contratação seja atendida da melhor forma possível, inclusive quanto ao prazo do Atendimento.

§2º Nas **Contratações** que envolvam **Objetos de Tecnologia de Informação**, a **EPC** correspondente deverá ter na sua **Área Técnica** Representante da Superintendência de Tecnologia da Informação **SUPTIN/CENTRAL-RJ**.

§3º Nas **Contratações de Serviços de Engenharia e Obras**, a **EPC** correspondente deverá ter na sua **Área Técnica** Representante da Diretoria de Engenharia e Operações – **DIREO/CENTRAL-RJ**.

§4º Nas **Contratações de Benefícios para os Empregados**, a **EPC** correspondente deverá ter na sua **Área Técnica** Representante da Superintendência de Gestão de Pessoas, Engenharia e Medicina do Trabalho – **SUPGEP/CENTRAL-RJ**.

§5º Nas **Licitações** que envolvam **Alienação de Bens Móveis e Imóveis**, a **EPC** correspondente deverá ter na sua **Área Técnica** Representante da Superintendência de Patrimônio – **SUPAT/CENTRAL-RJ**.

Item 1
Do Estudo Técnico Preliminar – ETP – e seus Anexos

Art. 92 O **Estudo Técnico Preliminar – ETP – e seus Anexos** deverão ser elaborados com base, no que couber, no Decreto Estadual nº 48.816/2023 e em Norma Interna da **CENTRAL-RJ** competente;

Art. 93 A elaboração do **ETP** poderá ser dispensada, com as devidas justificativas no **TR**:

I - em qualquer hipótese de **Licitação** e **Contratação Direta** por **Dispensa de Licitação**, desde que o valor praticado observe os limites estabelecidos nos incisos I e II do Art. _ deste Regulamento, conforme o caso;

II - nas hipóteses de **Contratação Direta** por **Dispensa de Licitação**, nos casos previstos nos incisos III e VI do Art. _ deste Regulamento, desde que mantidas as condições definidas no **Edital** de **Licitação** realizada há menos de 1 (um) ano;

III - nas hipóteses de **Contratação Direta** por **Dispensa de Licitação**, nos casos previstos no inciso XV do Art. _ deste Regulamento;

IV - nas hipóteses de **Contratação Direta** por **Inexigibilidade de Licitação**, nos casos previstos no inciso I do Art. _ deste Regulamento;

V - nas hipóteses de **Contratação** como Aderente ou Participante de Ata de Registro de Preços;

§1º Nas hipóteses de dispensa de elaboração do **ETP** a que se refere este item, os elementos do **ETP** deverão constar no **Termo de Referência** ou **Projeto Básico**, conforme o caso.

§2º Os **ETP** envolvem não só as definições relacionadas direta e indiretamente com o **Objeto**, mas também as relativas às condições gerais e específicas para a sua **Contratação**.

Item 2
Do Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo

Art. 94 O **Anteprojeto**, **Projeto Básico** e **Projeto Executivo** deverão ser utilizados nas **Contratações** de **Obras** e **Serviços de Engenharia**.

§1º Para a **Contratação** de **Obras** e **Serviços de Engenharia**, o Setor Demandante efetuará a descrição sumária da necessidade ou do problema, que deverá ser encaminhada ao Setor Técnico para a elaboração do **Anteprojeto** ou do **Projeto Básico**, conforme o caso.

§2º Todos os documentos de natureza técnica, tais como o Memorial Descritivo e/ou Especificação Técnica, Orçamento de Referência e Cronogramas, bem como todos os projetos apresentados devem conter identificação do(s) Responsável(is) Técnico(s) com nome e número do registro no CREA e/ou CAU devidamente assinados e registrados no Conselho devido.

Art. 95 O **Anteprojeto**, **Projeto Básico** e o **Projeto Executivo** deverão ser elaborados com base, no que couber, no Decreto Estadual nº 48.816/2023, em Legislação específica dos documentos e em Norma Interna da **CENTRAL-RJ** competente.

Subitem 1
Do Anteprojeto

Art. 96 O **Anteprojeto**, peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do **Projeto Básico**, deverá conter, no que couber, os elementos previstos para o **Termo de Referência**, além das seguintes informações:

I - demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;

II - condições de solidez, de segurança e de durabilidade;

III - prazo de entrega;

IV - estética do Projeto Arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da área de influência, quando cabível;

V - parâmetros de adequação ao **Interesse Público**, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade;

VI - proposta de concepção da **Obra** ou do **Serviço de Engenharia**;

VII - **Projetos** anteriores ou **Estudos Técnicos Preliminares** que embasaram a concepção proposta;

VIII - levantamento topográfico e cadastral;

IX - pareceres de sondagem;

X - memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;

XI - critérios de sustentabilidade para o maior conforto, acessibilidade e economia de recursos na manutenção e rotina do empreendimento, como iluminação natural, reuso de água e climatização natural.

Subitem 2
Do Projeto Básico

Art. 97 O **Projeto Básico**, conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a **Obra** ou o **Serviço de Engenharia**, ou o **Complexo de Obras** ou de **Serviços** que compõem o **Objeto**, elaborado com base nas indicações dos **Estudos Técnicos Preliminares**, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da **Obra** e a definição dos métodos e do prazo de execução, deverá conter, no que couber, os elementos previstos para o **Termo de Referência**, além das seguintes informações:

I - levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida;

II - soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do **Projeto Executivo** e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos;

III - identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à **Obra**, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do **Objeto**, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua **Contratação**.

IV - informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a **Obra**, sem frustrar o caráter competitivo para a sua **Contratação**;

V - subsídios para montagem do plano de **Contratação** e **Gestão da Obra**, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

VI – **Orçamento Estimado** detalhado do custo global da **Obra**, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os **Regimes de Execução** por **Empreitada por Preço Unitário**, **Empreitada por Preço Global**, **Empreitada Integral**, **Contratação por Tarefa** e **Fornecimento** e **Prestação de Serviço Associado**.

Subitem 3
Do Projeto Executivo

Art. 98 O **Projeto Executivo** consiste em um conjunto de elementos necessários e suficientes à **Execução Completa da Obra** e deve conter as seguintes informações:

I - detalhamento das soluções previstas no **Projeto Básico**;

II - a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à **Obra**;

III - **Especificações Técnicas**, de acordo com as Normas Técnicas pertinentes.

Parágrafo Único Nos casos de **Contratação de Obras** e **Serviços Comuns de Engenharia**, caso evidenciado no **ETP** a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a **Especificação do Objeto** poderá ser realizada apenas em **Termo de Referência** ou em **Projeto Básico**, dispensada a elaboração de **Projeto Executivo**.

Item 3
Do Orçamento Estimado para as Licitações e Contratações

Art. 99 A elaboração do **Orçamento Estimado** do **Objeto** se dará em dois momentos:

I - por ocasião da elaboração dos **ETP**, no bojo da **Pesquisa de Mercado**:

a) para elaboração do **Orçamento Preliminar Estimado** para **Contratação** através de **Licitação**;

b) como base para a **Contratação Direta**;

c) para subsidiar as Autoridades Competentes quanto à Autorização para prosseguimento da **Contratação**.

II - por ocasião da **Pesquisa de Preços**, após Autorização da Autoridade Competente para prosseguimento da **Contratação**, com vistas:

a) a definir os valores máximos aceitáveis para a **Licitação**;

b) referendar os valores propostos para a **Contratação Direta**.

Art. 100 No caso de **Objetos** com Mão de Obra em Regime de Dedicação Exclusiva ao **Contrato**, a **Pesquisa de Preços** deve ser precedida de elaboração, por parte do **Setor Demandante/Técnico** responsável pelo **Objeto**, de **Planilha de Custos e Formação de Preços** para cada uma das categorias de profissionais envolvidas, baseada nos custos diretos e indiretos decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, previstos em Lei ou em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo.

Art. 101 O **Orçamento Estimado do Objeto** deve ser obtido em razão de **Pesquisa de Mercado** e de **Preços**, que deve ser baseada em um *ou* na combinação dos parâmetros abaixo relacionados:

I - **Contratos** similares e anteriores firmados pela **CENTRAL-RJ**, devidamente atualizados monetariamente;

II - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e a hora de acesso, cuja divulgação não seja superior a 180 (cento e oitenta) dias;

III - **Contratos** similares e anteriores firmados por outras empresas públicas ou sociedades de economia mista ou órgãos e entidades da Administração Pública, cujas informações podem ser obtidas em portais de compras governamentais ou equivalentes;

IV - pesquisa com no mínimo 03 (três) interessados do ramo do **Objeto** realizada em no máximo 90 (noventa) dias, devendo os orçamentos conter dados mínimos que possibilitem a identificação do **Proponente**, tais como CNPJ, telefone, e-mail, nome do representante legal e data;

Parágrafo Único Excepcionalmente, mediante justificativa exarada pelo Diretor do Setor Requisitante, será admitida a Pesquisa de Preços com menos de três preços ou **Interessados**, quando adotado este parâmetro.

Art. 102 O resultado da **Pesquisa de Preços** será:

I - - a média, quando os dados estiverem dispostos de forma homogênea;

II - - a mediana, quando os dados forem apresentados de forma mais heterogênea;

III - - o menor dos preços obtidos, quando por motivo justificável não for mais vantajoso fazer uso da média ou mediana.

Art. 103 Para a obtenção do **Orçamento Estimado do Objeto**, não poderão ser considerados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, conforme critérios fundamentados e descritos pelo **Setor Competente**.

Subitem 1
Do Orçamento Estimado para Obras e Serviços de Engenharia

Art. 104 O **Orçamento Estimado** de **Obras** e **Serviços de Engenharia** deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), no caso de construção civil em geral, devendo ser observadas as peculiaridades geográficas.

§1º No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no caput, o **Orçamento Estimado** de **Obras** e **Serviços de Engenharia** poderá ser apurado por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da Administração Pública, em publicações técnicas especializadas, em banco de dados e sistema específico instituído para o **Setor Competente** ou em **Pesquisa de Mercado**.

§2º O **Orçamento Estimado** de **Obras** e **Serviços de Engenharia** poderá ser realizado mediante adoção de outros critérios e referenciais de preços idôneos, devidamente justificados pelo Diretor do **Setor Demandante**, desde que comprovadamente reflitam a realidade de mercado.

Art. 105 Nos **Orçamentos** das **Contratações Integradas**:

I - Sempre que o **Anteprojeto de Engenharia**, por seus elementos mínimos, assim o permitir, as estimativas de preço devem se basear em orçamento tão detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas e a avaliação aproximada, baseada em outras **Obras** similares, ser realizadas somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no **Anteprojeto de Engenharia**, exigindo-se dos Contratados, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento em seus demonstrativos de formação de preços;

II - Quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para balizar o valor do empreendimento ou de fração dele, consideradas as disposições do inciso I, entre duas ou mais técnicas estimativas possíveis, deve ser utilizada nas estimativas de preço base a que viabilize a maior precisão orçamentária, exigindo-se dos **Licitantes**, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento na motivação dos respectivos preços ofertados.

Subitem 2
Do Orçamento Estimado Sigiloso

Art. 106 O **Orçamento Estimado do Objeto** será **Sigiloso**, facultando-se à **CENTRAL-RJ**, mediante justificativa na **Fase Preparatória**, conferir publicidade ao **Orçamento Estimado do Objeto**, por ocasião da **Licitação**, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das Propostas.